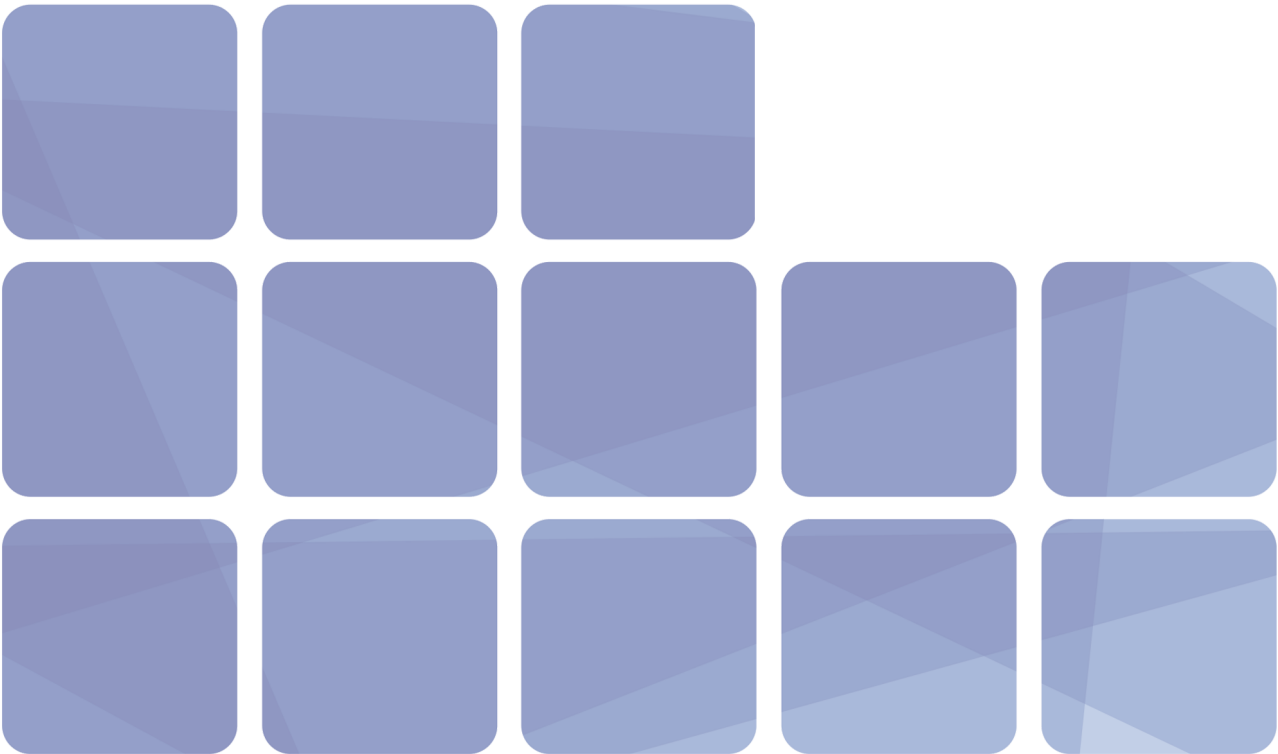




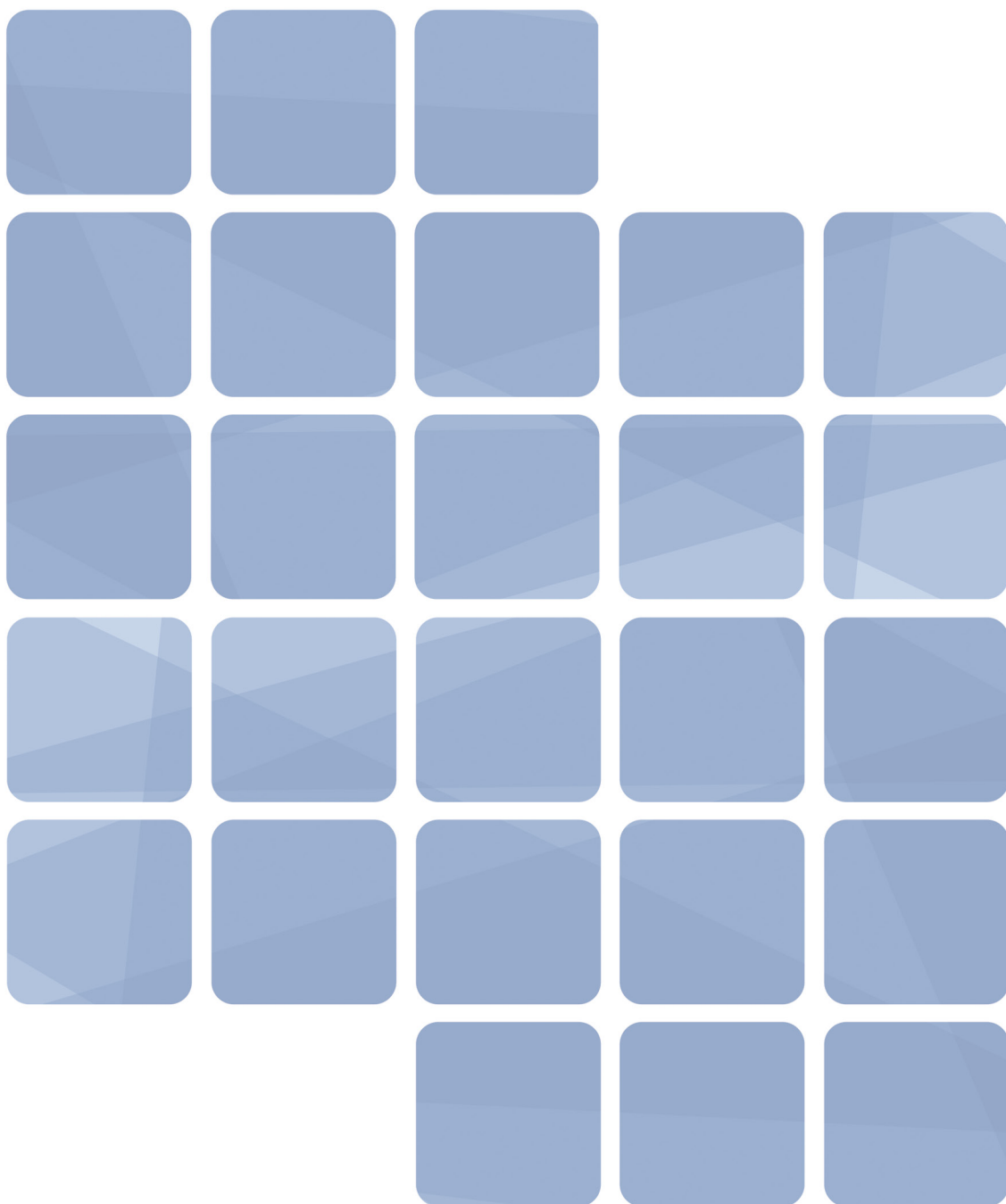
개인신용정보 보호실태 자체점검 매뉴얼

2017. 11.



금융감독원
FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE





CONTENTS

I	매뉴얼 개요	5
II	용어의 정의	9
III	개인신용정보 보호실태 자체점검 체크리스트 및 점검항목별 해설	13
	제1장 개인신용정보 수집·이용	14
	제2장 개인신용정보 제공	23
	제3장 개인신용정보 처리 위탁	34
	제4장 개인신용정보의 안전한 보관	41
	제5장 개인신용정보 삭제(파기)	54
	제6장 신용정보활용체제 공시	63
	제7장 신용정보관리·보호인 지정 및 내부통제 등	66
	제8장 신용정보주체의 권리보장	72
	〈붙임〉 개인신용정보 보호실태 자체점검 체크리스트	82





CHAPTER

매뉴얼 개요

I



Chapter



매뉴얼 개요

1 발간 배경

- 개인정보보호에 대한 사회적 관심과 우려가 증가함에 따라 개인정보 유출 및 오·남용에 대한 금융소비자의 불안감을 해소하고 신뢰감 있는 금융거래 환경을 조성할 필요가 있음
 - 이에 따라 금융회사 스스로가 개인정보 보호실태 점검 및 취약점 보완 등의 자율 규제 활동을 실시하여 금융업권 전반의 개인정보 보호 수준을 향상시키고자 함

2 발간 목적

- 금융회사가 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 신용정보법)에서 규율하고 있는 개인정보 보호의무를 정확히 이해하고 법상 의무 이행여부를 효과적으로 점검할 수 있도록
 - 개인정보 보호실태 자체점검 매뉴얼을 마련하여 배포함으로써 금융회사의 자율규제 역량 강화를 지원하고자 함

3 매뉴얼 구성

- 개인정보처리단계별 준수 필요사항에 대한 체크리스트 제시
 - 금융회사가 개인정보 보호실태에 대하여 체계적인 점검을 실시할 수 있도록 개인정보 수집·이용·제공·위탁·삭제(파기) 등의 처리단계별 준수 필요사항을 명확하게 제시

■ 점검 항목별 설명자료 제공

- 체크리스트 점검 항목에 대한 세부적인 점검방법, 관련 법률 등 설명자료를 함께 제공하여 금융회사가 「신용정보법」상 준수 필요사항을 정확하게 이해하고 효과적인 점검을 실시할 수 있도록 지원

4 매뉴얼 활용 등

■ 본 매뉴얼은 「신용정보법」상 주요 준수 필요사항에 대하여 기술하고 있으며 금융회사는 개인신용정보 보호 체계에 대한 자율점검의 목적으로 본 매뉴얼을 활용할 수 있음

- 본 매뉴얼에 언급되지 않은 사항에 대해서는 「신용정보법」 및 동법 시행령, 동법 시행규칙, 「신용정보업감독규정」에서 정하는 바에 따름

※ 개인정보 보호에 관하여 신용정보법령상 규정되어 있지 않은 사항에 대하여는 「개인정보 보호법」에서 정하는 바에 따름

■ 한편, 「개인정보 보호법」, 「전자금융거래법」 및 「정보통신망법」 등의 타 법령 관련 내용은 포함되어 있지 않으니 이 점 유의해 주시기 바람





CHAPTER

용어의 정의

II



Chapter

II

용어의 정의

본 매뉴얼에서 사용되는 용어에 대한 정의는 「신용정보법」 등의 법령을 참조함

1. “개인신용정보”란 개인의 신용도와 신용거래능력 등을 판단할 때 필요한 신용정보로 신용정보 중 기업 및 법인에 관한 정보를 제외한 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명·주민등록번호 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보를 말함
(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보를 포함)
2. “바이오정보”란 지문, 얼굴, 홍채, 정맥, 음성, 필적 등 개인을 식별할 수 있는 신체적 또는 행동적 특징에 관한 정보로서 그로부터 가공되거나 생성된 정보를 포함
3. “처리”란 컴퓨터를 이용하여 신용정보를 입력·저장·가공·편집·검색·삭제 또는 출력하는 행위, 신용정보를 배달·우송 또는 전송 등의 방법으로 타인에게 제공하는 행위 및 이와 비슷한 행위를 말함
4. “신용정보주체”란 처리된 신용정보로 식별되는 자로서 그 신용정보의 주체가 되는 자를 말함
5. “신용정보제공·이용자”란 고객과의 금융거래 등 상거래를 위하여 본인의 영업과 관련하여 얻거나 만들어 낸 신용정보를 타인에게 제공하거나 타인으로부터 신용정보를 제공받아 본인의 영업에 이용하는 자와 그 밖에 이에 준하는 자로서 대통령령으로 정하는 자^{*}를 말함
* 특별법에 따라 설립된 공사·공단·은행·보증기금·보증재단 등(「신용정보법 시행령」 제2조③)
6. “신용정보회사”란 신용정보업(신용조회업, 신용조사업, 채권추심업)을 할 목적으로 금융위원회의 허가를 받은 자를 말함
7. “신용정보집중기관”이란 신용정보를 집중하여 관리·활용하는 자로서 금융위원회의 허가를 받은 자를 말함
8. “신용정보회사등”이란 신용정보회사, 신용정보집중기관 및 신용정보제공·이용자를 말함

9. “개인신용정보처리시스템”이란 개인신용정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성된 전산시스템을 말함
10. “개인신용정보취급자”란 신용정보회사등의 지휘·감독을 받아 개인신용정보를 처리하는 업무를 담당하는 자를 말함

【참고1】 개인정보의 정의 (「개인정보 보호법」 제2조 정의)

- ‘개인정보’란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보를 말함
 - 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함

【참고2】 개인신용정보의 종류 (「신용정보법」 제2조 정의)

1. 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보
 - 생존하는 개인의 성명, 연락처, 주소, 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 여권번호, 성별, 국적 및 그 밖에 이와 비슷한 정보(2호~5호까지의 어느 하나에 해당하는 정보와 결합되는 경우만 해당)
2. 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보
 - 개인의 대출, 보증, 담보제공, 당좌거래(가계당좌거래 포함), 신용카드, 할부금융, 시설대여와 금융거래 등 상거래와 관련하여 그 거래의 종류, 기간, 금액 및 한도 등에 관한 사항
3. 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보
 - 금융거래 등 상거래와 관련하여 발생한 개인의 연체, 부도, 대위변제, 대지급과 거짓, 속임수, 그 밖의 부정한 방법에 의한 신용질서 문란 행위와 관련된 금액 및 발생·해소의 시기 등에 관한 사항
4. 신용정보주체의 신용거래 능력을 판단할 수 있는 정보
 - 금융거래 등 상거래에서 신용거래능력을 판단할 수 있는 개인의 직업·재산·채무·소득의 총액 및 납세실적
5. 1호부터 4호까지와 유사한 정보
 - 개인과 관련한 법원의 심판·결정정보, 조세·벌금·과태료 등의 체납정보, 사회보험료·공공요금 관련 정보, 주민등록에 관한 정보, 행정처분에 관한 정보 중 금융거래 등 상거래와 관련한 정보 및 기타 신용정보주체의 개인신용등급 등에 관한 사항으로서 금융위원회가 고시하는 정보



CHAPTER

개인신용정보 보호실태 자체점검 체크리스트 및 점검항목별 해설

III



Chapter



개인신용정보 보호실태 자체점검 체크리스트 및 점검항목별 해설

제1장 개인정보 수집·이용

1 개인정보 수집 원칙



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 개인정보 수집 시 수집목적에 명확히 하고 목적 달성에 필요한 최소한의 정보를 합리적이고 공정한 수단을 통해 수집해야 하며
 - 신용정보와 관계없는 사생활 정보, 확실하지 않은 신용정보, 다른 법률에 따라 수집이 금지된 정보 등 「신용정보법」 제16조에 따라 수집이 금지된 정보는 수집할 수 없음
- 신용정보주체로부터 개인정보 수집하는 경우 원칙적으로 해당 신용정보주체의 동의를 받아야 하나
 - 금융거래 등 상거래계약의 체결 및 이행을 위해 불가피하게 필요한 경우 또는 법률에 특별한 규정이 있는 경우 등 「신용정보법」 제15조제2항 각 호에 해당하는 경우에는 신용정보주체의 동의를 받지 않고 개인정보 수집 가능



점검 방법

- 신용정보주체로부터 수집하는 개인정보가 목적 달성을 위해 필요한 최소한의 개인정보인지 점검
- 수집하고 있는 개인정보의 항목 중 「신용정보법」상 수집이 금지된 정보가 포함되어 있는지 점검
- 개인정보 수집 시 신용정보주체의 동의를 받는지 점검
 - 동의를 받지 않는 경우 별도의 법률상 근거 등이 있는지 점검



관련 법령

신용정보법 제15조 (수집·조사 및 처리의 원칙)

- ① 신용정보회사, 신용정보집중기관 및 신용정보제공·이용자(이하 “신용정보회사등”이라 한다)는 신용정보를 수집·조사 및 처리할 수 있다. 이 경우 이 법 또는 정관으로 정한 업무 범위에서 수집·조사 및 처리의 목적을 명확히 하여야 하며, 이 법 및 「개인정보 보호법」에 따라 그 목적 달성에 필요한 최소한의 범위에서 합리적이고 공정한 수단을 사용하여 신용정보를 수집·조사 및 처리하여야 한다.
- ② 신용정보회사등이 개인신용정보를 수집하는 때에는 해당 신용정보주체의 동의를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
 2. 신용정보주체와의 금융거래 등 상거래계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
 3. 신용정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 신용정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
 4. 신용정보제공·이용자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 신용정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 신용정보제공·이용자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한정한다.

신용정보법 제16조 (수집·조사 및 처리의 제한)

- ① 신용정보회사등은 다음 각 호의 정보를 수집·조사하여서는 아니 된다.
 1. 국가의 안보 및 기밀에 관한 정보
 2. 기업의 영업비밀 또는 독창적인 연구개발 정보
 3. 개인의 정치적 사상, 종교적 신념, 그 밖에 신용정보와 관계없는 사생활에 관한 정보
 4. 확실하지 아니한 개인신용정보
 5. 다른 법률에 따라 수집이 금지된 정보
 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 정보

2 개인정보정보 수집·이용 동의



점검항목 설명

- 신용정보회사등이 개인정보정보 수집·이용에 대해 동의를 받는 경우 필수적 동의사항과 선택적 동의사항을 구분하여 설명하고 각각 동의를 받아야 함

- 필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성을 설명하여야 하며, 선택적 동의사항은 정보 수집·이용에 동의하지 않을 수 있다는 사실을 함께 고지해야 함

〈 필수적/선택적 동의사항 분류 시 고려사항 (「신용정보법 시행령」 제28조⑧) 〉

1. 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의하지 아니하면 그 신용정보주체와의 금융거래 등 상거래관계를 설정·유지할 수 있는지 여부
2. 해당 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의함으로써 제공·활용되는 개인정보정보가 신용정보회사 등과의 상거래관계에 따라 신용정보주체에게 제공되는 재화 또는 서비스(신용정보주체가 그 신용정보회사 등에 신청한 상거래관계에서 제공하기로 한 재화 또는 서비스를 그 신용정보회사등과 별도의 계약 또는 약정 등을 체결한 제3자가 신용정보주체에게 제공하는 경우를 포함한다)와 직접적으로 관련되어 있는지 여부
3. 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의하지 아니하면 법 또는 다른 법령에 따른 의무를 이행할 수 있는지 여부

- 개인정보정보 수집·이용 동의 시 ①수집·이용의 목적, ②수집 항목, ③보유 및 이용 기간*, ④동의거부권이 있다는 사실 및 동의 거부 시의 불이익이 있다면 그 내용을 모두 알리고 동의를 받아야 함

* 신용정보제공·이용자와 신용정보주체간의 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날에 대한 사항을 함께 고지해야 함
(예) 관계법령, 약관 또는 합의 등에 따라 계약기간의 만료, 해지권·해제권·취소권의 행사, 소멸시효의 완성, 변제 등으로 인한 채권의 소멸, 그 밖의 사유로 종료된 날 등 (「신용정보법 시행령」 제17조의2④)



점검 방법

- 개인정보정보 수집·이용에 대하여 신용정보주체의 동의를 받는 경우

- ① 필수적 동의사항과 선택적 동의사항을 구분하여 각각 동의를 받는지 점검
- ② 필수적 동의사항과 서비스 제공과의 관련성 설명 및 선택적 동의사항은 정보제공에 동의하지 않을 수 있다는 사실 고지 여부 점검
- ③ 4가지 필수 고지사항에 대해 고지하고 동의를 받는지 점검

* 서면, 전자문서(인터넷, 모바일 등), 유무선 통신 등 개인정보정보 수집·이용 동의를 받는 모든 경로에 대해 점검



관련 법령

신용정보법 제15조 (수집·조사 및 처리의 원칙)

- ② 신용정보회사등이 개인신용정보를 수집하는 때에는 해당 신용정보주체의 동의를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
 2. 신용정보주체와의 금융거래 등 상거래계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
 3. 신용정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 신용정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
 4. 신용정보제공·이용자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 신용정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 신용정보제공·이용자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한정한다.

신용정보법 시행령 제28조 (개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ⑧ 법 제32조제4항 전단에 따라 신용정보회사등이 필수적 동의사항과 그 밖의 선택적 동의사항을 구분하는 경우에는 다음 각 호의 사항 등을 고려하여야 한다.
1. 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의하지 아니하면 그 신용정보주체와의 금융거래 등 상거래관계를 설정·유지할 수 없는지 여부
 2. 해당 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의함으로써 제공·활용되는 개인신용정보가 신용정보회사등과의 상거래관계에 따라 신용정보주체에게 제공되는 재화 또는 서비스(신용정보주체가 그 신용정보회사등에 신청한 상거래관계에서 제공하기로 한 재화 또는 서비스를 그 신용정보회사등과 별도의 계약 또는 약정 등을 체결한 제3자가 신용정보주체에게 제공하는 경우를 포함한다)와 직접적으로 관련되어 있는지 여부
 3. 신용정보주체가 그 동의사항에 대하여 동의하지 아니하면 법 또는 다른 법령에 따른 의무를 이행할 수 없는지 여부

신용정보법 시행령 제17조의2 (개인신용정보의 관리방법 등)

- ④ 법 제20조의2제1항 및 제2항에 따른 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날은 신용정보제공·이용자와 신용정보주체 간의 상거래관계가 관계 법령, 약관 또는 합의 등에 따라 계약기간의 만료, 해지권·해제권·취소권의 행사, 소멸시효의 완성, 변제 등으로 인한 채권의 소멸, 그 밖의 사유로 종료된 날로 한다.
- ⑤ 신용정보제공·이용자는 법 제15조제2항 각 호 외의 부분 본문 및 법 제32조제2항 전단에 따른 동의를 받을 때 제4항에 따른 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날을 신용정보주체에게 알려야 한다.

3 개인정보 이용 근거



점검항목 설명

■ 개인정보는 신용정보주체가 신청한 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하기 위한 목적으로만 이용하여야 함

- 다만, 신용정보주체가 다른 목적의 이용에 대해 동의하거나 「신용정보법」 제32조 제6항에 해당하는 경우 등에는 상기목적 외 이용이 가능하며
- 개인의 질병에 대한 정보는 보험계약·공제계약 및 보험금·공제금 지급업무 관련 이용 목적으로 신용정보주체의 동의를 받아 수집·이용 가능

〈 개인정보 이용이 가능한 경우 (「신용정보법」 제33조 및 제40조) 〉

- ▶ 신용정보주체가 신청한 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지여부 등을 판단하기 위한 목적으로 이용하는 경우
- ▶ 개인이 제32조제1항 각 호의 방식으로 이 조 각 호 외의 부분 본문에서 정한 목적 외의 다른 목적에의 이용에 동의한 경우
- ▶ 개인이 직접 제공한 개인정보(그 개인과의 상거래에서 생긴 신용정보를 포함한다)를 제공받은 목적으로 이용하는 경우(상품과 서비스를 소개하거나 그 구매를 권유할 목적으로 이용하는 경우는 제외)
- ▶ 제32조제6항 각 호의 경우
- ▶ 전자적 매체(전화, 전자우편, 문자메세지, 그밖의 정보통신망)을 통해 전자적 형태로 전송하는 매체를 통해 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 경우 신용정보주체의 별도 동의를 받거나 기존에 체결한 금융거래의 유지 및 관리를 위해 필요한 경우에만 개인정보 및 개인식별정보 이용 가능
- ▶ 개인의 질병에 대한 정보는 보험계약·공제계약 및 보험금·공제금 지급업무 관련 이용 목적으로 신용정보주체의 동의를 받아 수집·이용 가능



점검 방법

■ 개인정보를 금융거래 설정 및 유지 여부 등의 판단과 기존에 체결한 금융거래의 유지 및 관리 목적으로 이용하는지 점검

- 상기목적 외로 이용하는 경우 신용정보주체로부터 해당 목적의 이용에 대한 동의를 받거나 및 「신용정보법」 제32조제6항에 해당하는 경우인지 점검
- 개인의 질병에 대한 정보를 이용하는 경우 신용정보주체의 동의를 받아 보험계약·공제계약 및 보험금·공제금 지급업무 관련 목적으로만 이용^{*}하는지 점검

* 「신용정보법 시행령」 제13조에 따라 보험회사, 우체국 등의 체신관서, 공제조합, 공제회 등은 질병관련 정보의 이용이 허용됨



관련 법령

신용정보법 제33조 (개인신용정보의 이용) 개인신용정보는 해당 신용정보주체가 신청한 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하기 위한 목적으로만 이용하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 개인이 제32조제1항 각 호의 방식으로 이 조 각 호 외의 부분 본문에서 정한 목적 외의 다른 목적에의 이용에 동의한 경우
2. 개인이 직접 제공한 개인신용정보(그 개인과의 상거래에서 생긴 신용정보를 포함한다)를 제공받은 목적으로 이용하는 경우(상품과 서비스를 소개하거나 그 구매를 권유할 목적으로 이용하는 경우는 제외한다)
3. 제32조제6항 각 호의 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

신용정보법 제40조 (신용정보회사등의 금지사항)

7. 개인신용정보 또는 개인식별정보를 대통령령으로 정하는 전자적 매체나 방식을 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 행위에 이용하는 일. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.
 - 가. 신용정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
 - 나. 기존에 체결한 금융거래의 유지 및 관리를 위하여 필요한 경우
 - 다. 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우

신용정보법 제16조 (수집·조사 및 처리의 제한)

- ② 신용정보회사등이 개인의 질병에 관한 정보를 수집·조사하거나 타인에게 제공하려면 미리 제32조제1항에 따른 해당 개인의 동의를 받아야 하며 대통령령으로 정하는 목적으로만 그 정보를 이용하여야 한다.

신용정보법 시행령 제13조 (수집·조사 및 처리의 제한) 법 제16조제2항에서 “대통령령으로 정하는 목적”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 개인의 질병에 관한 정보를 그 정보가 필요한 보험계약·공제계약 및 보험금·공제금 지급업무와 관련하여 이용하는 것을 말한다.

1. 「보험업법」에 따른 보험회사
2. 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서
3. 특별법에 따라 설립된 법인 또는 단체로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 공제조합
 - 나. 공제회
 - 다. 그 밖에 이와 비슷한 법인 또는 단체로서 같은 직장·직종에 종사하거나 같은 지역에 거주하는 구성원의 상호부조, 복리증진 등을 목적으로 구성되어 공제사업을 하는 법인 또는 단체

4 개인정보 조 회 동 의



점검항목 설명

- 신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 개인정보를 제공받으려는 자는 제공 받을 때마다 신용정보주체의 개별적 동의*를 받아야 함

* 기존에 동의한 목적 또는 이용범위에서 개인정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우에는 개별적 동의가 제외됨

- 신용정보주체로부터 동의를 받을 때에는 ①제공하는 자, ②제공받는 자의 이용 목적, ③제공받는 개인정보 항목, ④개인신용정보를 제공받는 것에 대한 동의의 효력 기간, ⑤금융거래 등 상거래관계가 종료된 날*에 대해 고지해야 함

* (예) 관계법령, 약관 또는 합의 등에 따라 계약기간의 만료, 해지권·해제권·취소권의 행사, 소멸시효의 완성, 변제 등으로 인한 채권의 소멸, 그 밖의 사유로 종료된 날 등 (「신용정보법 시행령」 제17조의2④)



점검 방법

- 신용조회회사, 신용정보집중기관을 통해 개인정보를 조회하는 경우 개인정보 조 회에 대한 신용정보주체의 동의를 받는지 점검
- 개인정보 조 회에 대한 신용정보주체의 동의를 받는 경우 5가지 필수 고지사항을 알리고 동의를 받는지 점검

* 서면, 전자문서(인터넷, 모바일 등), 유무선 통신 등 개인정보 조 회 동의를 받는 모든 경로에 대해 점검



관련 법령

신용정보법 제32조 (개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ② 신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 개인신용정보를 제공받으려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 신용정보주체으로부터 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 개인신용정보를 제공받을 때마다 개별적으로 동의(기존에 동의한 목적 또는 이용범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우는 제외한다)를 받아야 한다. 이 경우 개인신용정보를 제공받으려는 자는 개인신용정보의 조회 시 신용등급이 하락할 수 있는 때에는 해당 신용정보주체에게 이를 고지하여야 한다.

신용정보법 시행령 제28조 (개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ⑥ 법 제32조제2항에 따라 신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 개인신용정보를 제공받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 해당 개인에게 알리고 동의를 받아야 한다. 다만, 동의방식의 특성상 동의 내용을 전부 표시하거나 알리기 어려운 경우에는 해당 기관의 인터넷 홈페이지 주소나 사업장 전화번호 등 동의 내용을 확인할 수 있는 방법을 안내하고 동의를 받을 수 있다.
1. 개인신용정보를 제공하는 자
 2. 개인신용정보를 제공받는 자의 이용 목적
 3. 제공받는 개인신용정보의 항목
 4. 개인신용정보를 제공받는 것에 대한 동의의 효력기간

신용정보법 시행령 제17조의2 (개인신용정보의 관리방법 등)

- ④ 법 제20조의2제1항 및 제2항에 따른 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날은 신용정보 제공·이용자와 신용정보주체 간의 상거래관계가 관계 법령, 약관 또는 합의 등에 따라 계약기간의 만료, 해지권·해제권·취소권의 행사, 소멸시효의 완성, 변제 등으로 인한 채권의 소멸, 그 밖의 사유로 종료된 날로 한다.
- ⑤ 신용정보제공·이용자는 법 제15조제2항 각 호 외의 부분 본문 및 법 제32조제2항 전단에 따른 동의를 받을 때 제4항에 따른 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날을 신용정보주체에게 알려야 한다.

제1장 (개인신용정보 수집·이용) 자체점검 체크리스트

점검 항목	점검결과	비고 (개선계획)
1. 개인정보 수집 원칙		
○ 신용정보주체로부터 수집하는 개인정보가 목적 달성에 필요한 최소한의 개인정보인지에 대한 확인 여부 ○ 「신용정보법」상 수집이 금지된 정보*를 수집하지 않는지에 대한 확인 여부 * 개인의 정치적 사상, 종교적 신념, 사생활 정보, 확실하지 않은 개인정보 등 ○ 개인정보 수집 시 신용정보주체의 동의를 받는지 여부 - 동의없이 개인정보를 수집하는 경우 별도의 법률상 근거 등이 있는지 여부	• ○ : 이행 (준수) • X : 미이행 (미준수) • - : 해당사항 없음	• 점검결과가 미이행(미준수)인 항목에 대한 개선시기, 계획 등 개선계획을 별도로 작성
2. 개인정보 수집·이용 동의		
○ 신용정보주체에게 필수적/선택적 동의사항을 구분하여 설명한 후 각각 동의를 받는지 여부 ○ 필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성을 설명하고, 선택적 동의사항은 정보 수집에 동의하지 않을 수 있다는 사실을 함께 고지하는지 여부 ○ 신용정보주체에게 ①개인신용정보의 수집·이용목적, ②수집대상 개인정보 항목, ③개인신용정보의 보유·이용 기간, ④동의거부권이 있다는 사실 및 동의 거부시 불이익을 알리고 동의를 받는지 여부		
3. 개인정보 이용 근거		
○ 「신용정보법」 제33조 및 제40조에서 허용하고 있는 경우에 한하여 개인정보를 이용하고 있는지 여부 〈 개인정보 이용이 가능한 경우 〉 ▶ 신용정보주체가 신청한 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지여부 등을 판단하기 위한 목적으로 이용하는 경우 ▶ 개인이 제32조제1항 각 호의 방식으로 이 조 각 호 외의 부분 본문에서 정한 목적 외의 다른 목적에의 이용에 동의한 경우 ▶ 개인이 직접 제공한 개인정보(그 개인과의 상거래에서 생긴 신용정보를 포함한다)를 제공받은 목적으로 이용하는 경우(상품과 서비스를 소개하거나 그 구매를 권유할 목적으로 이용하는 경우는 제외) ▶ 제32조제6항 각 호의 경우 ▶ 전자적 매체(전화, 전자우편, 문자메세지, 그밖의 정보통신망)을 통해 전자적 형태로 전송하는 매체)를 통해 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 경우 신용정보주체의 별도 동의를 받거나 기존에 체결한 금융거래의 유지 및 관리를 위해 필요한 경우에만 개인정보 및 개인식별정보 이용 가능 ▶ 개인의 질병에 대한 정보는 보험계약·공제계약 및 보험금·공제금 지급업무 관련 이용 목적으로 신용정보주체의 동의를 받아 수집·이용 가능		
4. 개인정보 조회 동의		
○ 신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 개인정보를 제공받는 경우 신용정보주체의 동의를 받는지 여부 ○ 개인정보 조회에 대한 신용정보주체의 동의를 받는 경우 ①제공하는 자, ②제공받는 자의 이용 목적, ③제공받는 개인정보 항목, ④개인신용정보를 제공받는 것에 대한 동의의 효력기간, ⑤금융거래 등 상거래관계가 종료된 날에 대해 고지하고 동의를 받는지 여부		

제2장 개인신용정보 제공

5 개인신용정보 제공 근거



점검항목 설명

- 신용정보제공·이용자가 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 경우 제공할 때마다 개별적으로 신용정보주체의 사전동의*를 받아야 함

* 기존에 동의한 목적 또는 이용범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우에는 개별적 동의가 제외됨

- 다만, 「신용정보법」 제32조제6항에 따라 개인신용정보를 제공하는 경우 신용정보주체의 동의없이 제공 가능



점검 방법

- 개인신용정보를 타인에게 제공하는 경우 이에 대한 신용정보주체의 동의를 받거나 동의없이 제공하는 경우 「신용정보법」 제32조제6항의 각 호에 해당하는지 점검



관련 법령

신용정보법 제32조 (개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ① 신용정보제공·이용자가 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 신용정보주체로부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 개인신용정보를 제공할 때마다 미리 개별적으로 동의를 받아야 한다. 다만, 기존에 동의한 목적 또는 이용 범위에서 개인신용정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑥ 신용정보회사등이 개인신용정보를 제공하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항부터 제5항까지를 적용하지 아니한다.
 1. 신용정보회사가 다른 신용정보회사 또는 신용정보집중기관과 서로 집중관리·활용하기 위하여 제공하는 경우
 2. 계약의 이행에 필요한 경우로서 제17조제2항에 따라 신용정보의 처리를 위탁하기 위하여 제공하는 경우

3. 영업양도·분할·합병 등의 이유로 권리·의무의 전부 또는 일부를 이전하면서 그와 관련된 개인신용정보를 제공하는 경우
4. 채권추심(추심채권을 추심하는 경우만 해당한다), 인가·허가의 목적, 기업의 신용도 판단, 유가증권의 양수 등 대통령령으로 정하는 목적으로 사용하는 자에게 제공하는 경우
5. 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 따라 제공하는 경우
6. 범죄 때문에 피해자의 생명이나 신체에 심각한 위험 발생이 예상되는 등 긴급한 상황에서 제5호에 따른 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없는 경우로서 검사 또는 사법경찰관의 요구에 따라 제공하는 경우. 이 경우 개인신용정보를 제공받은 검사는 지체 없이 법관에게 영장을 청구하여야 하고, 사법경찰관은 검사에게 신청하여 검사의 청구로 영장을 청구하여야 하며, 개인신용정보를 제공받은 때부터 36시간 이내에 영장을 발부받지 못하면 지체 없이 제공받은 개인신용정보를 폐기하여야 한다.
7. 조세에 관한 법률에 따른 질문·검사 또는 조사를 위하여 관할 관서의 장이 서면으로 요구하거나 조세에 관한 법률에 따라 제출의무가 있는 과세자료의 제공을 요구함에 따라 제공하는 경우
8. 국제협약 등에 따라 외국의 금융감독기구에 금융회사가 가지고 있는 개인신용정보를 제공하는 경우
9. 대통령령으로 정하는 금융질서문란행위자 및 기업의 과점주주, 최대출자자 등 관련인의 신용도를 판단할 수 있는 정보를 제공하는 경우
10. 그 밖에 다른 법률에 따라 제공하는 경우

신용정보법 시행령 제28조 (개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ⑩ 법 제32조제6항제4호에서 “채권추심(추심채권을 추심하는 경우만 해당한다), 인가·허가의 목적, 기업의 신용도 판단, 유가증권의 양수 등 대통령령으로 정하는 목적”이란 다음 각 호의 목적을 말한다.
1. 채권추심을 의뢰한 채권자가 채권추심의 대상이 되는 자의 개인신용정보를 채권추심 회사에 제공하거나 채권추심회사로부터 제공받기 위한 목적
 2. 채권자 또는 채권추심회사가 변제기일까지 채무를 변제하지 아니한 자 또는 채권추심의 대상이 되는 자에 대한 개인신용정보를 신용조회회사로부터 제공받기 위한 목적
 3. 행정기관이 인가·허가 업무에 사용하기 위하여 신용조회회사로부터 개인신용정보를 제공받기 위한 목적
 4. 해당 기업과의 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하기 위하여 그 기업의 대표자 및 제2조제1항제3호의 각 목의 어느 하나에 해당하는 자의 개인신용정보를 신용정보집중기관 및 신용조회회사로부터 제공받기 위한 목적

5. 제21조제2항에 따른 금융기관이 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하기 위하여 또는 어음·수표 소지인이 어음·수표의 발행인, 인수인, 배서인 및 보증인의 변제 의사 및 변제자력을 확인하기 위하여 신용정보집중기관 및 신용조회회사로부터 어음·수표의 발행인, 인수인, 배서인 및 보증인의 개인신용정보를 제공받기 위한 목적
6. 「민법」제450조에 따라 지명채권을 양수한 신용정보제공·이용자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 지명채권의 채무자의 개인신용정보를 신용조회회사 또는 신용정보집중기관에 제공하거나 신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 제공받기 위한 목적
 - 가. 지명채권의 양도인이 그 지명채권의 원인이 되는 상거래관계가 설정될 당시 법 제32조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 채무자의 개인신용정보를 제공하거나 제공받는 것에 대하여 해당 채무자로부터 동의를 받은 경우
 - 나. 법 또는 다른 법령에 따라 그 지명채권의 채무자의 개인신용정보를 제공하거나 제공받을 수 있는 경우
7. 통계작성 및 학술연구 등을 위하여 필요한 경우로서 신용정보회사등으로부터 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인신용정보를 제공받기 위한 목적

6 개인정보제공 동의



점검항목 설명

- 신용정보회사등이 개인정보를 타인에게 제공하기 위해 신용정보주체의 동의를 받는 경우 서비스 제공을 위한 필수적 동의사항과 그 밖의 선택적 동의사항을 구분하여 설명하고 각각 동의를 받아야 함
- 신용정보제공·이용자가 신용정보주체의 동의를 받는 경우 ①제공받는 자, ②제공받는 자의 이용목적, ③제공하는 개인정보의 내용, ④제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간(신용조회회사 및 신용정보집중기관은 제외) 등을 모두 고지해야 함



점검 방법

- 개인정보제공에 대한 신용정보주체의 동의를 받는 경우

- ① 필수적 동의사항과 선택적 동의사항을 구분하여 각각 동의를 받는지 점검
- ② 필수적 동의사항과 서비스 제공과의 관련성 설명여부 및 선택적 동의사항은 정보제공에 동의하지 않을 수 있다는 사실의 고지여부 점검
- ③ 제3자 제공과 관련하여 4가지 필수 고지사항에 대해 고지하고 동의를 받는지 점검

* 서면, 전자문서(인터넷, 모바일 등), 유무선 통신 등 개인정보제공 동의 받는 모든 경로에 대해 점검



관련 법령

신용정보법 제32조 (개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ① 신용정보제공·이용자가 개인정보를 타인에게 제공하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 신용정보주체로부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 개인정보를 제공할 때마다 미리 개별적으로 동의를 받아야 한다. 다만, 기존에 동의한 목적 또는 이용 범위에서 개인정보의 정확성·최신성을 유지하기 위한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 서면
 2. 「전자서명법」 제2조제3호에 따른 공인전자서명이 있는 전자문서(「전자거래기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 말한다)
 3. 개인신용정보의 제공 내용 및 제공 목적 등을 고려하여 정보 제공 동의의 안정성과 신뢰성이 확보될 수 있는 유무선 통신으로 개인비밀번호를 입력하는 방식
 4. 유무선 통신으로 동의 내용을 해당 개인에게 알리고 동의를 받는 방법. 이 경우 본인 여부 및 동의 내용, 그에 대한 해당 개인의 답변을 음성녹음하는 등 증거자료를 확보·유지하여야 하며, 대통령령으로 정하는 바에 따른 사후 고지절차를 거친다.
 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 방식
- ④ 신용정보회사등은 개인신용정보의 제공 및 활용과 관련하여 동의를 받을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 서비스 제공을 위하여 필수적 동의사항과 그 밖의 선택적 동의사항을 구분하여 설명한 후 각각 동의를 받아야 한다. 이 경우 필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성을 설명하여야 하며, 선택적 동의사항은 정보제공에 동의하지 아니할 수 있다는 사실을 고지하여야 한다.
- ⑤ 신용정보회사등은 신용정보주체가 선택적 동의사항에 동의하지 아니한다는 이유로 신용정보주체에게 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

신용정보법 시행령 제28조 (개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ② 신용정보제공·이용자는 법 제32조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 해당 신용정보주체로부터 동의를 받으려면 다음 각 호의 사항을 미리 알려야 한다. 다만, 동의 방식의 특성상 동의 내용을 전부 표시하거나 알리기 어려운 경우에는 해당 기관의 인터넷 홈페이지 주소나 사업장 전화번호 등 동의 내용을 확인할 수 있는 방법을 안내하고 동의를 받을 수 있다.
1. 개인신용정보를 제공받는 자
 2. 개인신용정보를 제공받는 자의 이용 목적
 3. 제공하는 개인신용정보의 내용
 4. 개인신용정보를 제공받는 자(신용조회회사 및 신용정보집중기관은 제외한다)의 정보 보유 기간 및 이용 기간
- ⑨ 신용정보회사등이 법 제32조제4항 전단에 따라 필수적 동의사항과 그 밖의 선택적 동의사항을 구분하여 동의를 받는 경우 동의서 양식을 구분하는 등의 방법으로 신용정보주체가 각 동의사항을 쉽게 이해할 수 있도록 하여야 한다.

7 개인정보 제공사실 통지



점검항목 설명

- 신용정보회사등이 「신용정보법」 제32조제6항 각 호에 따라 신용정보주체의 동의없이 개인신용정보를 타인에게 제공하거나 제공받는 경우 개인신용정보의 제공사실 및 이유 등을 해당 신용정보주체에게 알려야 함



점검 방법

- 신용정보주체의 동의없이 개인신용정보를 타인에게 제공하거나 제공받는 경우 서면, 전화, 문자메시지 등의 방법*으로 개인신용정보 제공사실 및 이유에 대해 통지하는지 점검

* 제공사유별 통지주체, 통지시기 및 통지방법은 「신용정보법 시행령」 별표2의2 참조



관련 법령

신용정보법 제32조(개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ⑦ 제6항 각 호에 따라 개인신용정보를 타인에게 제공하려는 자 또는 제공받은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 개인신용정보의 제공 사실 및 이유 등을 사전에 해당 신용정보주체에게 알려야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 불가피한 사유가 있는 경우에는 인터넷 홈페이지 게재 또는 그 밖에 유사한 방법을 통하여 사후에 알리거나 공시할 수 있다.

신용정보법 시행령 제28조(개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ⑫ 신용정보회사등이 법 제32조제7항 본문에 따라 신용정보주체에게 개인신용정보의 제공 사실 및 이유 등을 사전에 알리는 경우와 같은 항 단서에 따라 불가피한 사유로 인하여 사후에 알리거나 공시하는 경우에 그 제공의 이유 및 그 알리거나 공시하는 자별로 알리거나 공시하는 시기 및 방법은 별표 2의2와 같다.

신용정보법 시행령 별표2의 2

(개인신용정보의 제공 사실 및 이유 등을 알리거나 공시하는 주체, 시기 및 방법)

제공의 이유	알리거나 공시하는 자	알리거나 공시하는 시기	알리거나 공시하는 방법
1. 신용정보회사가 다른 신용정보회사 또는 신용 정보집중기관과 서로 집중관리·활용하기 위하여 개인신용정보를 제공하는 경우	개인신용정보를 제공하는 자	개인신용정보를 제공한 날부터 7일 이내	인터넷 홈페이지 게시하거나, 사무실이나 점포 등에서 열람가능토록 조치
2. 법 제17조제2항에 따라 개인신용정보의 처리를 위탁하기 위하여 제공하는 경우	개인신용정보를 제공하는 자	개인신용정보를 제공하기 전까지	
3. 영업양도·분할·합병 등의 이유로 권리· 의무의 전부 또는 일부를 이전하면서 그와 관련된 개인신용정보를 제공하는 경우	개인신용정보를 제공하는 자	개인신용정보를 제공하기 전까지	다음 구분에 따른 방법
4. 채권추심을 의뢰한 채권자가 채권추심의 대상이 되는 자의 개인신용정보를 채권추심 회사에 제공하는 경우	채권추심회사	수임사실의 통지를 하는 때까지	가. 일반적인 경우: 서면, 전화, 문자메시지, 전자 우편, 팩스 그 밖에 이와 유사한 방법으로 해당 신용정보주체에게 그 사실을 개별적으로 알리는 방법
5. 채권추심회사가 채권추심의 대상이 되는 자의 개인신용정보를 채권자에게 제공하는 경우	채권추심회사	개인신용정보를 제공하기 전까지	
6. 채권자 또는 채권추심회사가 변제기일까지 채무를 변제하지 않은 자 또는 채권추심의 대상이 되는 자에 대한 개인신용정보를 신용 조사회사로부터 제공받는 경우	채권자 또는 채권추심회사	개인신용정보를 제공하기 전까지	나. 고의 또는 과실 없이 신용정보주체의 연락처 등을 알 수 없는 경우: 인터넷 홈페이지 게시, 사무실이나 점포 등에서 열람가능토록 조치, 주된 사무소가 있는 특별시·광역시·특별 자치시·도 또는 특별 자치도 이상의 지역을 보급지역으로 하는 일반일간신문, 일반 주간신문 또는 인터넷 신문에 게재
7. 행정기관이 인가·허가 업무에 사용하기 위하여 신용조사회사로부터 개인신용정보를 제공받는 경우	해당 행정기관	개인신용정보를 제공받기 전까지	서면, 전화, 문자메시지, 전자우편, 팩스 그 밖에 이와 유사한 방법으로 해당 신용정보주체에게 그 사실을 개별적으로 알리는 방법
8. 해당 기업과의 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하기 위하여 그 기업의 대표자 등의 개인신용정보를 신용정보집중기관 및 신용조사회사로부터 제공받는 경우	개인신용정보를 제공받는 자	개인신용정보를 제공받기 전까지	
10의2. 법 제32조제6항제4호 및 이 영 제28 조제10항제7호에 따라 통계작성 및 학술 연구 등을 위하여 필요한 경우로서 신용 정보회사등으로부터 개인신용정보를 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 제공받는 경우	개인신용정보를 제공받는 자	개인신용정보를 제공하기 전까지	제34조의2제2항제1호 또는 제2호의 방법

제공의 이유	알리거나 공시하는 자	알리거나 공시하는 시기	알리거나 공시하는 방법
9. 신용정보법 제21조제2항에 따른 금융기관이 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하기 위하여 또는 어음·수표 소지인이 어음·수표의 발행인, 인수인, 배서인 및 보증인의 변제 의사 및 변제자력을 확인하기 위하여 신용정보집중기관 및 신용조회회사로부터 어음·수표의 발행인, 인수인, 배서인 및 보증인의 개인신용정보를 제공받는 경우	개인신용정보를 제공받는 자	개인신용정보를 제공받기 전까지	다음 구분에 따른 방법 가. 일반적인 경우: 서면, 전화, 문자메시지, 전자우편, 팩스 그 밖에 이와 유사한 방법으로 해당 신용정보주체에게 그 사실을 개별적으로 알리는 방법
10. 지명채권을 양수한 신용정보제공·이용자가 그 지명채권의 채무자의 개인신용정보를 신용조회회사 또는 신용정보집중기관에 제공하거나 신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 제공받는 경우	신용정보제공· 이용자	개인신용정보를 제공한 날부터 7일 이내	나. 고의 또는 과실 없이 신용정보주체의 연락처 등을 알 수 없는 경우: 인터넷 홈페이지 게시, 사무실이나 점포 등에서 열람가능토록 조치, 주된 사무소가 있는 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도 이상의 지역을 보급지역으로 하는 일반일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷 신문에 게재
11. 법원의 제출명령 또는 법관이 발부한 영장에 따라 제공하는 경우	개인신용정보를 제공하는 자	개인신용정보를 제공한 날부터 6개월 이내 ^{주1)}	
12. 범죄 때문에 피해자의 생명이나 신체에 심각한 위험 발생이 예상되는 등 긴급한 상황에서 같은 항 제5호에 따른 법관의 영장을 발부받을 시간적 여유가 없는 경우로서 검사 또는 사법경찰관의 요구에 따라 제공하는 경우	개인신용정보를 제공하는 자	개인신용정보를 제공한 날부터 6개월 이내 ^{주1)}	
13. 조세에 관한 법률에 따른 질문·검사 또는 조사를 위하여 관할 관서의 장이 서면으로 요구하거나 조세에 관한 법률에 따라 제출의무가 있는 과세자료의 제공을 요구함에 따라 제공하는 경우	개인신용정보를 제공하는 자	개인신용정보를 제공한 날부터 6개월 이내 ^{주1)}	
14. 국제협약 등에 따라 외국의 금융감독기구에 금융회사가 가지고 있는 개인신용정보를 제공하는 경우	개인신용정보를 제공하는 자	개인신용정보를 제공받기 전까지	
15. 금융질서문란행위자 및 기업의 과점주주, 최대출자자 등 관련인의 신용도를 판단할 수 있는 정보를 제공하는 경우	개인신용정보를 제공하는 자	개인신용정보를 제공받기 전까지	
16. 다른 법률에 따라 제공하는 경우	개인신용정보를 제공하는 자	개인신용정보를 제공받기 전까지 ^{주2)}	

주1) 개인신용정보의 제공을 요구하는 자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유가 지속된다는 사실을 소명하고 개인신용정보의 제공 사실 및 이유 등을 알리는 것의 유예를 서면으로 반복하여 요청하는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 기간 동안 그 제공 사실 및 이유 등을 알리는 것을 유예할 수 있음

가. 그 제공 사실 및 이유 등을 알리는 것이 사람의 생명이나 신체의 안전을 위협할 우려가 있는 경우

나. 그 제공 사실 및 이유 등을 알리는 것이 증거 인멸, 증인 위협 등 공정한 사법절차의 진행을 방해할 우려가 명백한 경우

다. 그 제공 사실 및 이유 등을 알리는 것이 질문·조사 등의 행정절차의 진행을 방해하거나 과도하게 지연시킬 우려가 명백한 경우

주2) 다음 각 목의 구분에 따른 기한

가. 개인신용정보 제공의 근거가 되는 법률에서 정하는 바가 없는 경우: 개인신용정보를 제공하기 전까지

나. 개인신용정보 제공의 근거가 되는 법률에서 사후에 알리거나 공시하는 것을 정한 경우로서 해당 법률에서 그 기한을 정하지 않은 경우: 개인신용정보를 제공한 날을 기준으로 6개월 이내

다. 개인신용정보 제공의 근거가 되는 법률에서 사후에 알리거나 공시하는 것을 정한 경우로서 해당 법률에서 그 기한을 정한 경우: 해당 법률에서 정한 기한

8 개인정보제공·이용 관련 보안계약 체결 등



점검항목 설명

- 신용정보제공·이용자가 신용조회회사 또는 다른 신용정보제공·이용자와 「신용정보법」에 따라 개인정보제공·이용을 제공하는 경우 신용정보 보안관리 대책을 포함하여 제공계약을 체결해야 함
- 신용정보회사등은 개인정보제공·이용을 제공하는 경우 제공받는 자의 인적사항*과 정보 이용 목적이 기재된 의뢰서 및 이용목적에 확인할 수 있는 근거서류를 받아야 하며, 신분증명서** 등을 통해 제공받는 자의 신원을 확인해야 함

* 성명, 주민등록번호, 주소 (법인인 경우 법인명, 대표자명, 본점 소재지)

- ** ① 제공받는 자가 개인인 경우 : 주민등록증, 운전면허증 또는 성명, 주민등록번호 및 주소가 기재되고 사진이 첨부된 그 밖의 신분증명서
- ② 제공받는 자가 법인인 경우 : 법인의 대표자(또는 그로부터 위임받은 자)임을 확인할 수 있는 서류와 해당 개인의 신분증명서



점검 방법

- 개인정보제공·이용 시 체결하는 계약서에 신용정보 보안관리 대책 관련 내용이 포함되어 있는지 점검

〈 신용정보 제공 관련 신용정보 보안관리 대책 (「신용정보업감독규정」 별표4) 〉

1. 신용정보제공·이용자 간에 신용정보를 제공하는 경우

- ▶ 제공되는 신용정보의 범위 및 제공·이용 목적
- ▶ 제공된 신용정보의 업무목적 외 사용 및 제3자 앞 제공 금지에 관한 사항
- ▶ 제공된 신용정보의 이용자 제한 및 전담 관리자 지정에 관한 사항
- ▶ 신용정보제공·이용자간 신용정보 송수신시 정보유출 방지에 관한 사항
- ▶ 신용정보의 사용·보관 기간 및 동 기간 경과 후 신용정보의 폐기·반납에 관한 사항
- ▶ 상기사항을 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항

2. 신용조회회사와 신용정보제공·이용자 간에 신용정보를 제공하는 경우

- ▶ 제공되는 신용정보의 범위 및 제공·이용 목적
- ▶ 제공된 신용정보의 업무목적 외 사용 및 제3자 앞 제공 금지에 관한 사항
- ▶ 제공된 신용정보의 이용자 제한 및 전담 관리자 지정에 관한 사항
- ▶ 신용정보제공·이용자간 신용정보 송수신시 정보유출 방지에 관한 사항
- ▶ 신용정보의 사용·보관 기간 및 동 기간 경과 후 신용정보의 폐기·반납에 관한 사항
- ▶ 신용정보를 제공받은 신용정보제공·이용자에 대한 이 법 등 관련 법규의 준수여부 점검 등에 관한 사항
- ▶ 개인정보제공·이용을 조회하는 근거가 되는 자료 또는 서류 등의 보관에 관한 사항
- ▶ 개인정보제공·이용 조회시 조회용도에 맞는 조회사유코드를 적절하게 입력하는 것에 관한 사항
- ▶ 신용정보 보호 등을 위한 교육에 관한 사항
- ▶ 상기사항을 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항

- 개인정보정보를 제공하는 경우 제공받는 자의 인적사항과 이용목적에 대한 근거서류를 받아 확인하고 주민등록증, 운전면허증 등의 신분증명서 등을 통해서 제공받는 자의 신원을 확인하는지 점검



관련 법령

신용정보법 제19조 (신용정보전산시스템의 안전보호)

- ② 신용정보제공·이용자가 다른 신용정보제공·이용자 또는 신용조회회사와 서로 이 법에 따라 신용정보를 제공하는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 신용정보 보안관리 대책을 포함한 계약을 체결하여야 한다.

신용정보법 제32조 (개인신용정보의 제공·활용에 대한 동의)

- ⑩ 신용정보회사등이 개인신용정보를 제공하는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 개인신용정보를 제공받는 자의 신원(身元)과 이용 목적을 확인하여야 한다.

신용정보업감독규정 제39조 (개인신용정보를 제공받는 자의 확인)

- ① 신용정보회사등이 개인신용정보를 제공할 경우에는 제공받는 자로부터 제공받는 자의 성명, 주민등록번호 및 주소(법인의 경우에는 법인명, 대표자의 성명 및 본점 소재지) 등의 인적사항과 정보이용목적이 기재된 의뢰서 및 이용목적에 확인할 수 있는 근거서류를 받아야 하며 다음 각 호의 증표 및 서류에 따라 제공받는 자의 신원을 확인하여야 한다.
 1. 제공받는 자가 개인인 경우에는 주민등록증, 운전면허증 또는 성명, 주민등록번호 및 주소가 기재되고 사진이 첨부된 그 밖의 신분증명서
 2. 제공받는 자가 법인인 경우에는 법인의 대표자(또는 그로부터 위임받은 자)임을 확인할 수 있는 서류와 해당 개인의 신분증명서
- ② 신용정보집중기관이 신용정보제공·이용자 및 신용조회회사에게 개인신용정보를 제공하는 경우와 신용조회회사가 법 제2조제8호의 업무로 개인신용정보를 제공하는 경우에는 법 제20조제2항의 기록을 보유하는 것으로 제1항에 따른 제공받는 자의 확인을 갈음한다.

제2장 (개인신용정보 제공) 자체점검 체크리스트

점검 항목	점검결과	비 고 (개선계획)
5. 개인신용정보 제공 근거		
○ 신용정보주체의 동의를 받아 개인신용정보를 타인에게 제공하는지 여부 - 신용정보주체의 동의없이 제공하는 경우 「신용정보법」상 동의없이 제공할 수 있는 예외사유에 해당하는지 여부		
6. 개인신용정보 제공 동의		
○ 신용정보주체에게 필수적/선택적 동의사항을 구분하여 설명한 후 각각 동의를 받는지 여부		
○ 필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성을 설명하고, 선택적 동의사항은 정보제공에 동의하지 않을 수 있다는 사실을 신용정보주체에게 고지하고 동의를 받는지 여부		
○ 신용정보주체에게 ①제공받는 자, ②제공받는자의 이용목적, ③제공하는 개인 신용정보의 내용, ④제공받는 자의 개인신용정보 보유 및 이용기간을 알리고 동의를 받는지 여부		
7. 개인신용정보 제공사실 통지		
○ 「신용정보법」 제32조제6항에 따라 신용정보주체의 동의없이 개인신용정보를 타인에게 제공하거나 제공받는 경우 신용정보주체에게 개인신용정보 제공사실 및 이유 등을 통지하는지 여부		
8. 개인신용정보 제공 관련 보안계약 체결 등		
○ 개인신용정보를 제공하는 경우 신용정보 보안관리 대책을 포함하여 제공 계약을 체결하였는지 여부		
○ 개인신용정보 제공 시 개인신용정보를 제공받는 자의 신원과 이용목적을 확인 하는지 여부		

제3장 개인정보처리 위탁

9 개인정보처리업무 위탁자 자격요건



점검항목 설명

- 신용정보회사등이 「신용정보법」 제17조제2항에 따라 수집된 개인정보의 처리를 위탁하는 경우 자본금 또는 자본총액이 1억원 이상인 기업으로 신용정보 관리·보호인 등*을 지정한 자에게 위탁 가능

* 「신용정보법」상 신용정보관리·보호인, 「개인정보 보호법」상 개인정보 보호책임자, 「전자금융거래법」상 정보보호 최고책임자, 「정보통신망법」상 개인정보 보호책임자



점검 방법

- 개인정보처리 위탁한 위탁자의 자본금(또는 자본총액) 요건 충족여부 및 신용정보 관리·보호인 등의 지정여부 점검



관련 법령

신용정보법 제17조(수집·조사 및 처리의 위탁)

- ② 신용정보회사등은 수집된 개인정보의 처리를 일정한 금액 이상의 자본금 등 대통령령으로 정하는 일정한 요건을 갖춘 자에게 위탁할 수 있으며 이에 따라 위탁을 받은 자(이하 “수탁자”라 한다)의 위탁받은 업무의 처리에 관하여는 제19조부터 제21조까지, 제40조, 제43조, 제43조의2 및 제45조(해당 조문에 대한 벌칙 및 과태료규정을 포함한다)를 적용한다.

신용정보법 시행령 제14조(수집된 개인정보 처리의 위탁)

- ① 법 제17조제2항에서 “일정한 금액 이상의 자본금 등 대통령령으로 정하는 일정한 요건을 갖춘 자”란 자본금 또는 자본총액(대차대조표상의 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액을 말한다)이 1억원 이상인 기업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 1. 법 제20조제3항 본문에 따라 신용정보관리·보호인을 지정한 자
 2. 「개인정보 보호법」 제31조에 따라 개인정보 보호책임자를 지정한 자
 3. 「전자금융거래법」 제21조의2에 따라 정보보호최고책임자를 지정한 자
 4. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제27조에 따라 개인정보 관리 책임자를 지정한 자

10 개인정보처리 위탁 관련 보안계약 체결



점검항목 설명

- 신용정보제공·이용자가 신용조회회사 또는 다른 신용정보제공·이용자와 개인정보처리 위탁계약에 따라 신용정보를 제공하는 경우 신용정보 보안관리 대책을 포함한 위탁 계약을 체결해야 함



점검 방법

- 개인정보처리 위탁계약서에 신용정보 보안관리 대책 관련 내용이 포함되어 있는지 점검

※ 「개인정보 보호법」에 따라 개인정보 처리를 제3자에게 위탁하는 경우 「개인정보 보호법」 제26조(업무 위탁에 따른 개인정보 처리 제한)을 준수해야 함

〈 개인정보처리 위탁 관련 신용정보 보안관리 대책 (「신용정보업감독규정」 별표4) 〉

- ▶ 제공되는 신용정보의 범위 및 제공·이용 목적
- ▶ 제공된 신용정보의 업무목적 외 사용 및 제3자 앞 제공 금지에 관한 사항
- ▶ 제공된 신용정보의 이용자 제한 및 전담 관리자 지정에 관한 사항
- ▶ 신용정보제공·이용자간 신용정보 송수신시 정보유출 방지에 관한 사항
- ▶ 신용정보의 사용·보관 기간 및 동 기간 경과 후 신용정보의 폐기·반납에 관한 사항
- ▶ 수탁자에 대한 관리·감독에 관한 사항
- ▶ 신용정보주체의 신용정보 보호 및 비밀유지에 관한 사항
- ▶ 신용정보 처리 재위탁의 제한에 관한 사항
- ▶ 수탁자가 위탁받은 업무를 재위탁하는 경우 위탁자에 대한 보고에 관한 사항
- ▶ 그 밖에 신용정보 보호를 위하여 필요한 사항
- ▶ 상기 사항들을 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항



관련 법령

신용정보법 제19조 (신용정보전산시스템의 안전보호)

- ② 신용정보제공·이용자가 다른 신용정보제공·이용자 또는 신용조회회사와 서로 이 법에 따라 신용정보를 제공하는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 신용정보 보안관리 대책을 포함한 계약을 체결하여야 한다.

11 개인정보처리 위탁에 따른 정보제공 시 보호조치



점검항목 설명

- 신용정보회사등이 신용정보 처리 위탁계약에 따라 개인정보처리를 제공하는 경우 신용정보주체의 식별정보에 대한 암호화 또는 봉합 등의 보호조치를 해야 함



점검 방법

- 신용정보 처리 위탁에 따라 개인정보를 수탁자에게 제공하는 경우 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보를 암호화 하거나 봉합 등의 보호조치를 이행하는지 확인
 - ① 정보통신망 또는 보조저장매체를 통해 제공하는 경우 : 보안서버 구축* 또는 암호화
 - * 웹서버에 SSL(Secure Socket Layer) 인증서 설치 또는 암호화 응용프로그램 설치 등
 - ② 그 외의 경우 : 봉합(封緘) 등



관련 법령

신용정보법 제17조 (수집·조사 및 처리의 위탁)

- ④ 신용정보회사등은 제2항에 따라 신용정보의 처리를 위탁하기 위하여 수탁자에게 개인정보처리를 제공하는 경우 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보는 대통령령으로 정하는 바에 따라 암호화 등의 보호 조치를 하여야 한다.

신용정보법 시행령 제14조 (수집된 신용정보 처리의 위탁)

- ④ 법 제17조제4항에 따라 신용정보회사등이 개인정보를 제공하는 경우 다음 각 호의 구분에 따른 보호조치를 하여야 한다.
 1. 정보통신망 또는 보조저장매체를 통하여 제공하는 경우: 금융위원회가 정하여 고시하는 절차와 방법에 따른 보안서버의 구축 또는 암호화, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 보호조치
 2. 제1호 외의 방법으로 제공하는 경우: 봉합(封緘), 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 보호조치

신용정보업감독규정 제15조 (수집된 신용정보의 처리의 위탁)

- ② 영 제14조제4항제1호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 절차와 방법에 따른 보안서버의 구축 또는 암호화”란 별표 3의 II. 3.의 보호조치를 말한다.

12 개인신용정보 처리 위탁자 대상 교육



점검항목 설명

■ 신용정보회사등은 신용정보 처리 위탁에 따라 수탁자에게 개인신용정보를 제공한 경우 신용정보의 분실·도난·유출·변조·훼손의 방지 및 안전한 신용정보 처리에 대한 교육을 연 1회 이상 실시한다는 내용을 위탁계약에 반영하고, 이에 따라 연 1회 이상 수탁자 대상 교육을 실시해야 함

- 위탁계약서상 수탁자가 소속 임직원에 대하여 교육을 실시한다는 내용이 반영되어 있고, 이에 따라 수탁자가 교육을 실시한 사실을 위탁자가 확인하는 경우 교육을 실시한 것으로 봄



점검 방법

■ 신용정보 처리 위탁계약서상 수탁자의 소속 임직원에 대하여 개인신용정보의 안전한 처리 등에 관한 교육을 실시한다는 내용이 반영되어 있는지 확인하고 이에 따라 연 1회 이상* 교육을 실시하거나 수탁자의 교육 실시결과를 확인하는지 점검

* 위탁계약기간이 1년 미만인 경우 그 기간 동안 1회 이상



관련 법령

신용정보법 제17조 (수집·조사 및 처리의 위탁)

- ⑤ 신용정보회사등은 수탁자에게 신용정보를 제공한 경우 신용정보를 분실·도난·유출·변조 또는 훼손당하지 아니하도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 수탁자를 교육하여야 하고 수탁자의 안전한 신용정보 처리에 관한 사항을 위탁계약에 반영하여야 한다.

신용정보법 시행령 제14조 (수집된 신용정보 처리의 위탁)

- ⑤ 법 제17조제5항에 따라 신용정보회사등은 수탁자와 위탁계약을 체결하거나 갱신하는 경우에는 연 1회 이상(위탁계약기간이 1년 미만인 경우에는 그 기간 동안 1회 이상을 말한다. 이하 이 항에서 같다) 신용정보의 분실·도난·유출·변조·훼손의 방지 및 안전한 신용정보의 처리에 관하여 수탁자의 소속 임직원에 대한 교육을 실시한다는 내용을 위탁계약에 반영하여야 하며, 그 위탁계약에 따라 교육을 실시하여야 한다. 이 경우 수탁자가 연 1회 이상 그 소속 임직원에 대한 교육을 실시한다는 내용이 위탁계약에 반영되어 있고, 신용정보 회사등이 수탁자가 그 위탁계약에 따라 해당 교육을 실시한 사실을 확인한 경우에는 신용정보회사등이 수탁자의 소속 임직원에게 교육을 실시한 것으로 본다.

13 개인정보처리 재위탁



점검항목 설명

- 「신용정보법」에 따라 신용정보 처리를 위탁받은 수탁자는 신용정보의 보호 및 안전한 처리를 저해하지 않는 범위에서 개인정보처리 재위탁 가능

〈 재위탁이 불가능한 경우 (「신용정보법」 제15조) 〉

- ▶ 관련 법령에서 해당 업무의 위탁을 금지하고 있는 경우
- ▶ 재위탁자 또는 재수탁자가 최근 3년 이내 신용정보주체의 정보관리, 감독관련 자료 제출 등 감독기관의 검사와 관련한 사항으로 기관경고 이상의 제재 또는 형사처벌을 2회 이상 받은 사실이 있는 경우
- ▶ 그 밖에 재위탁으로 인하여 재위탁자의 건전성 또는 신인도를 크게 저해하거나, 금융질서의 문란 또는 신용정보주체의 피해 발생이 심히 우려되는 경우

- 개인정보처리 재위탁하는 경우 신용정보 보안관리 대책에 관한 사항을 위탁계약에 포함해야 함

〈 재위탁 관련 신용정보 보안관리 대책 (「신용정보법」 별표4) 〉

- ▶ 재위탁업무의 목적과 범위, 기간 및 재위탁하는 신용정보의 내용
- ▶ 재수탁자 및 재수탁자의 임직원의 보안서약서 작성 및 제출에 관한 사항
- ▶ 신용정보 보호 및 안전한 처리를 위한 기술적·물리적·관리적 보안대책에 관한 사항
- ▶ 목적 달성 후 파기, 반납에 관한 사항 및 파기확인서 등 그 결과를 원수탁자에게 통보하는 사항
- ▶ 원수탁자가 재수탁자를 관리·감독하는 사항(실태점검을 위하여 재수탁자의 업무공간에 출입하여 점검하는 사항을 포함한다)
- ▶ 상기사항을 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항



점검 방법

- 「신용정보법」에서 허용하고 있는 경우에 한하여 수탁받은 개인정보처리업무를 재위탁하는지 점검
- 개인정보처리 재위탁시 신용정보 보안관리 대책에 관한 사항을 재위탁 계약에 포함했는지 점검



관련 법령

신용정보법 제17조 (수집·조사 및 처리의 위탁)

- ⑦ 수탁자는 제2항에 따라 위탁받은 업무를 제3자에게 재위탁하여서는 아니 된다. 다만, 신용정보의 보호 및 안전한 처리를 저해하지 아니하는 범위에서 금융위원회가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

신용정보법 제19조 (신용정보전산시스템의 안전보호)

- ② 신용정보제공·이용자가 다른 신용정보제공·이용자 또는 신용조회회사와 서로 이 법에 따라 신용정보를 제공하는 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 신용정보 보안관리 대책을 포함한 계약을 체결하여야 한다.

신용정보업감독규정 제15조 (수집된 신용정보의 처리의 위탁)

- ③ 법 제17조제7항에서 “금융위원회가 인정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우를 말한다.
 1. 관련 법령에서 해당 업무의 위탁을 금지하고 있는 경우
 2. 재위탁자 또는 재수탁자가 최근 3년 이내에 신용정보주체의 정보관리, 감독관련 자료 제출 등 감독기관의 검사와 관련한 사항으로 기관경고 이상의 제재 또는 형사처벌을 2회 이상 받은 사실이 있는 경우
 3. 그 밖에 재위탁으로 인하여 재위탁자의 건전성 또는 신인도를 크게 저해하거나, 금융 질서의 문란 또는 신용정보주체의 피해 발생이 심히 우려되는 경우
- ④ 수탁자가 전항에 따라 신용정보의 처리를 재위탁하는 경우 별표 4 중 재위탁에 관한 신용 정보 보안관리 대책에 관한 사항을 재위탁계약의 내용에 포함하여야 한다.

신용정보업감독규정 제21조 (보안관리약정 체결) 신용정보제공·이용자가 다른 신용 정보제공·이용자 또는 신용조회회사와 서로 개인신용정보를 제공하는 경우에는 법 제19조 제2항에 따라 별표 4의 신용정보 보안관리 대책을 포함한 계약을 체결하여야 한다.

제3장 (개인신용정보 처리 위탁) 자체점검 체크리스트

점검 항목	점검결과	비고 (개선계획)
9. 개인신용정보 처리업무 수탁자 자격요건		
수탁자가 자본금 또는 자본총액이 1억원 이상인 기업으로 신용정보관리·보호인 등을 지정한 자[*]인지 여부 * 신용정보관리·보호인, 개인정보 보호책임자, 정보보호최고책임자 중 하나를 지정한 자		
10. 개인신용정보 처리 위탁 관련 보안계약 체결		
개인신용정보 처리 위탁계약에 따라 신용정보를 제공하는 경우 신용정보 보안 관리 대책을 포함하여 위탁계약을 체결하였는지 여부		
11. 개인신용정보 처리 위탁에 따른 정보제공 시 보호조치		
신용정보 처리 위탁계약에 따른 개인신용정보 제공시 신용정보주체의 식별 정보에 대한 암호화 또는 봉합 등의 보호조치 이행여부		
12. 개인신용정보 처리 수탁자 대상 교육		
개인신용정보 처리 위탁계약서상 신용정보의 분실·도난·유출·변조·훼손의 방지 및 안전한 신용정보 처리에 관하여 수탁자의 소속 임직원에게 교육 실시 한다는 내용 포함여부		
위탁계약에 따라 제공한 신용정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손당하지 않도록 연 1회 이상 교육을 실시하는지 여부		
13. 개인신용정보 처리 재위탁		
「신용정보법」상 재위탁이 가능한 경우에 한하여 개인신용정보 처리를 재위탁 하는지 여부 〈 재위탁이 불가능한 경우 〉 ▶ 관련 법령에서 해당 업무의 위탁을 금지하고 있는 경우 ▶ 재위탁자 또는 재수탁자가 최근 3년 이내 신용정보주체의 정보관리, 감독관련 자료 제출 등 감독기관의 검사와 관련한 사항으로 기관경고 이상의 제재 또는 형사처벌을 2회 이상 받은 사실이 있는 경우 ▶ 그 밖에 재위탁으로 인하여 재위탁자의 건전성 또는 신인도를 크게 저해하거나, 금융 질서의 문란 또는 신용정보주체의 피해 발생이 심히 우려되는 경우		
개인신용정보 처리를 재위탁하는 경우 신용정보 보안관리 대책에 관한 사항을 포함하여 재위탁 계약을 체결하였는지 여부		

제4장 개인신용정보의 안전한 보관

14 접근통제 조치



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 개인신용정보에 대한 불법 접근을 차단하고 유출사고 등을 예방하기 위해 개인신용정보처리시스템, 개인신용정보취급자의 PC, 인터넷 홈페이지 등에 접근통제에 필요한 보안조치를 취해야 함



점검 방법

- 개인신용정보처리시스템에 대하여 침입차단과 침입탐지 기능을 갖춘 보안장비를 설치·운영하는지 점검
- 권한이 없는 자가 인터넷 검색 및 홈페이지 주소 입력 등을 통해 홈페이지 관리자 페이지 및 개인신용정보가 포함된 페이지에 접속할 수 없도록 적절한 통제조치를 취했는지 점검
 - 또한, 원칙적으로 P2P, 공유설정 등은 금지하고 업무상 반드시 필요한 경우 권한이 있는 자만 접근할 수 있도록 설정했는지 점검
- 제휴, 위탁 또는 외부주문에 의해 개인신용정보처리시스템, 신용평가모형, 위험관리모형 등에 대한 개발업무를 수행하는 경우 업무장소와 전산설비를 내부 업무용과 분리하여 설치·운영하는지 점검



관련 법령

신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책

1. 접근통제

- ④ 신용정보회사등은 개인신용정보처리시스템에 침입차단시스템과 침입탐지시스템을 설치하여 보호한다.
- ⑥ 신용정보회사등은 취급 중인 개인신용정보가 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통하여 열람 권한이 없는 자에게 공개되지 않도록 개인신용정보처리시스템 및 개인신용정보취급자의 PC를 설정한다.
- ⑦ 신용정보회사등은 제휴, 위탁 또는 외부주문에 의한 개인신용정보처리시스템, 신용평가모형 또는 위험관리모형 개발업무에 사용되는 업무장소 및 전산설비는 내부 업무용과 분리하여 설치·운영한다.

16 접근권한 관리



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 개인신용정보처리시스템에 대한 접근권한을 서비스제공을 위해 필요한 최소한의 인원에게 부여해야 함
 - 인사이동 등 개인신용정보취급자의 변동이 있는 경우 지체 없이 접근권한을 변경해야 하며, 접근권한의 부여·변경·말소 기록을 최소 3년 이상 보관해야 함



점검 방법

- 개인신용정보처리시스템의 접근권한을 서비스제공을 위해 필요한 최소한의 인원에게 부여하는지 점검
- 인사이동 등으로 인해 개인신용정보취급자가 변경된 경우 개인신용정보처리시스템의 접근권한을 지체 없이 변경 또는 말소하는지 점검
- 개인신용정보처리시스템에 대한 접근권한 부여·변경·말소 내역을 최소 3년 이상 보관하는지 점검



관련 법령

신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책

1. 접근통제

- ① 신용정보회사등은 개인신용정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 전산시스템(이하 “개인신용정보처리시스템”이라 한다)에 대한 접근권한을 서비스제공을 위하여 필요한 최소한의 인원에게만 부여한다.
- ② 신용정보회사등은 전보 또는 퇴직 등 인사이동이 발생하여 신용정보회사등의 지휘·감독을 받아 개인신용정보를 처리하는 업무를 담당하는 자(이하 “개인신용정보취급자”라 한다)가 변경되었을 경우 지체 없이 개인신용정보처리시스템의 접근권한을 변경 또는 말소한다.
- ③ 신용정보회사등은 제1항 및 제2항에 따른 권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 그 기록을 최소 3년간 보관한다.

17 개인정보보호 암호화



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 본인임을 인증하는 정보(비밀번호, 바이오정보 등)를 암호화하여 저장해야 하고, 이를 조회할 수 없도록 해야 함*

* 조회가 불가피한 경우에 한하여만 조회를 허용하고, 허용시 조회사유·내용 등을 기록·관리

- 또한, 정보통신망을 통해 개인정보 및 인증정보를 송수신하는 경우 SSL 인증서 또는 암호화 응용프로그램 등을 설치하여 암호화해야 하며 개인정보를 PC에 저장하는 경우에도 암호화하여 저장해야 함



점검 방법

- 비밀번호, 바이오정보 등의 본인인증 정보를 데이터베이스 또는 파일 등으로 저장하는 경우 암호화하여 저장하고, 동 정보에 대해서 불가피한 경우에 한하여만 조회를 허용하고 허용시 조회사유·내용 등을 기록·관리하는지 점검

- 홈페이지 운영, 개인정보처리 위탁 및 제3자 제공 등을 위해 정보통신망을 통해 개인정보 및 인증정보를 송수신하는 경우 보안서버 구축* 등을 통해 암호화하는지 점검

* 웹서버에 SSL(Secure Socket Layer) 인증서 설치 또는 암호화 응용프로그램 설치 등

- 개인정보가 포함된 파일을 암호화하여 PC에 저장하는지 점검



관련 법령

신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책

3. 개인정보의 암호화

- ① 신용정보회사등은 비밀번호, 바이오정보 등 본인임을 인증하는 정보는 암호화하여 저장하며, 이는 조회할 수 없도록 하여야 한다. 다만, 조회가 불가피하다고 인정되는 경우에는 그 조회사유·내용 등을 기록·관리하여야 한다.

- ② 신용정보회사등은 정보통신망을 통해 개인정보 및 인증정보를 송·수신할 때에는 보안서버 구축 등의 조치를 통해 이를 암호화해야 한다. 보안서버는 다음 각 호의 어느 하나의 기능을 갖추어야 한다.

1. 웹서버에 SSL(Secure Socket Layer) 인증서를 설치하여 개인정보를 암호화하여 송·수신하는 기능
2. 웹서버에 암호화 응용프로그램을 설치하여 개인정보를 암호화하여 송·수신하는 기능

- ③ 신용정보회사등은 개인정보를 PC에 저장할 때에는 이를 암호화해야 한다.

18 주민등록번호 암호화



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 정보통신망을 통해 주민등록번호를 송수신하거나 보조저장매체를 통해 전달하는 경우 암호화해야 하고
 - 인터넷 구간 및 DMZ구간(인터넷 구간과 내부망 중간지점), 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 주민등록번호를 저장하는 경우 암호화해야 함



점검 방법

- 정보통신망을 통해 주민등록번호를 송수신하는 경우 웹서버에 SSL 인증서 또는 암호화 응용 프로그램 설치 등을 통해 암호화하고 보조저장매체를 통해 전달하는 경우 암호화하는지 점검
- 인터넷 구간 및 DMZ 구간에 주민등록번호 저장 시 암호화 여부 점검
- 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 주민등록번호를 저장하여 관리하는 경우 암호화* 여부 점검

* 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 알고리즘을 사용하여 암호화



관련 법령

신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책

3. 개인신용정보의 암호화

- ④ 신용정보회사등은 다음 각 호의 기준에 따라 주민등록번호의 암호화 등의 조치를 취하여야 한다.
 1. 정보통신망을 통하여 송수신하거나 보조저장매체를 통하여 전달하는 경우에는 암호화하여야 한다.
 2. 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망의 중간 지점(DMZ : Demilitarized Zone)에 저장할 때에는 암호화하여야 한다.
 4. 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 저장하여 관리하는 경우에는 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 알고리즘을 사용하여 암호화하여야 한다.



참고 주민등록번호 내부망 저장 시 암호화 조치

- 주민등록번호를 내부망에 저장하는 경우 「개인정보 보호법」 제24조의2제2항 및 동법 시행령 제21조의2에 따라 암호화 조치를 해야 함
 - 100만명 미만의 정보주체에 관한 주민등록번호 보관시 '17.1.1.부터, 100만명 이상의 정보주체에 관한 주민등록번호 보관시 '18.1.1.부터 암호화하여 저장해야 함

19 개인정보처리시스템 접속기록 보관 및 점검



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 개인정보처리시스템에 대한 접속기록을 1년 이상 저장해야 하며, 동 접속기록이 위·변조되지 않도록 개인정보처리시스템 이외의 별도 저장장치에 백업 보관해야 함
- 저장된 접속기록에 대해서는 월 1회 이상 정기적인 점검을 실시하여 불법적인 접근 행위 등을 탐지하고 적절한 조치를 해야 함



점검 방법

- 개인정보처리시스템의 접속기록(처리일시, 처리내역 등)을 저장하고 위·변조를 방지하기 위해 동 접속기록을 별도의 저장장치에 보관하는지 점검

* CD-ROM, DVD-R, WORM(Write Once Read Many) 등의 덮어쓰기 방지 매체 또는 하드디스크, 자기테이프 등 수정이 가능한 매체에 백업하는 경우 위·변조를 확인할 수 있는 정보(MAC값, 전자서명값 등)를 별도의 장비에 보관·관리(개인정보의 안전성 확보조치 기준 해설서, 행안부)

- 개인정보처리시스템의 접속기록에 대해 월 1회 이상 정기적인 점검을 실시하여 접근 권한이 없는 자의 개인정보 처리 및 대량의 개인정보 조회·다운로드 등의 행위를 확인·감독하는지 점검



관련 법령

신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책

2. 접속기록의 위·변조방지

- ① 신용정보회사등은 개인정보취급자가 개인정보처리시스템에 접속하여 개인정보를 처리한 경우에는 처리일시, 처리내역 등 접속기록을 저장하고 이를 월 1회 이상 정기적으로 확인·감독한다.
- ② 신용정보회사등은 개인정보처리시스템의 접속기록을 1년 이상 저장하고, 위·변조되지 않도록 별도 저장장치에 백업 보관한다.

20 개인정보정보 조회권한 관리 등



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 개인정보정보 조회권한을 직급별·업무별로 차등 부여하고 조회건수에 대한 모니터링 등을 통해 평소보다 조회건수가 급증한 부서 및 직원에 대한 점검 및 통제 등을 실시해야 함



점검 방법

- 개인정보정보 조회권한을 직급별·업무별로 차등 부여하는지 점검
- 개인정보정보 조회에 대한 기록(조회자의 신원, 조회일시, 대상정보, 목적, 용도 등)을 관리하는지 점검
- 개인정보정보 조회건수에 대한 수시·정기적인 모니터링을 통해 평소에 비해 조회건수가 급증한 부서 및 직원 등에 대한 점검을 실시하는지 점검
- 조회권한을 초과하여 고객 정보 조회를 일정횟수 이상 시도한 직원에 대한 통제장치를 마련하였는지 점검
- 개인정보정보취급자가 입력하는 조회사유의 정확성 등 신용조회 기록의 정확성 점검을 실시하는지 점검



관련 법령

신용정보업감독규정 [별표3]

II. 기술적·물리적 보안대책

5. 출력·복사시 보호조치

- ② 신용정보회사등은 개인신용정보를 조회(활용)하는 경우 조회자의 신원, 조회일시, 대상 정보, 목적, 용도 등의 기록을 관리하여야 하며, 개인신용정보취급자가 개인신용정보를 보조저장매체에 저장하거나 이메일 등의 방법으로 외부에 전송하는 경우에는 관리책임자의 사전 승인을 받아야 한다.

III. 관리적 보안대책

2. 개인신용정보의 조회권한 구분

- ① 신용정보관리·보호인은 개인신용정보 조회 권한이 직급별·업무별로 차등 부여되도록 하여야 한다.
- ② 신용정보회사등은 개인신용정보의 조회기록에 대하여는 다음 각 호에 따라 주기적으로 그 적정성 여부를 점검하여야 하며, 점검결과를 업무에 반영하여야 한다.
 1. 개인신용정보취급자의 개인신용정보 취급상황을 확인할 수 있는 수단 및 이의 점검·감사체제 정비
 2. 개인신용정보 이상 과다 조회 부서 및 직원 등에 대해 수시 점검 실시
 - 가. 조회 권한을 초과하여 고객 정보 조회를 일정횟수 이상 시도한 직원에 대한 통제 장치 마련
 - 나. 영업점 및 신용정보 관리부서의 개인신용정보 조회 건수에 대해 정기적으로 점검 하고 조회건수가 평소보다 급증한 부서 및 직원들을 샘플링하여 점검 실시
- ③ 신용정보 관리·보호인은 개인신용정보취급자가 입력하는 조회사유의 정확성 등 신용조회 기록의 정확성을 점검하여야 한다.

21 출력·복사시 보호조치



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 개인신용정보처리시스템을 통한 인쇄, 화면표시, 파일생성 등의 출력시 목적을 특정하고, 해당 목적 달성을 위해 반드시 필요한 최소한의 개인신용정보가 출력 되도록 해야 함
- 신용정보회사등은 개인신용정보취급자가 개인신용정보를 보조저장매체에 저장하거나 이메일 등을 통해 외부로 전송하는 경우 관리책임자의 사전 승인을 받도록 해야 함



점검 방법

- 개인신용정보처리시스템을 통한 인쇄, 화면표시, 파일생성 등의 출력시 해당 목적 달성을 위해 반드시 필요한 최소한의 개인신용정보가 출력되도록 조치하였는지 점검
- 개인신용정보를 보조저장매체(USB, 이동형 하드디스크 등)에 저장하거나 이메일 등을 통해 외부로 전송하는 경우 관리책임자의 사전 승인을 받도록 하는 내부시스템을 구축하였는지 점검



관련 법령

신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책

5. 출력·복사시 보호조치

- ① 신용정보회사등은 개인신용정보처리시스템에서 개인신용정보의 출력시(인쇄, 화면표시, 파일생성 등) 용도를 특정하여야 하며, 용도에 따라 출력 항목을 최소화 한다.
- ② 신용정보회사등은 개인신용정보를 조회(활용)하는 경우 조회자의 신원, 조회일시, 대상 정보, 목적, 용도 등의 기록을 관리하여야 하며, 개인신용정보취급자가 개인신용정보를 보조 저장매체에 저장하거나 이메일 등의 방법으로 외부에 전송하는 경우에는 관리책임자의 사전 승인을 받아야 한다.
- ③ 개인신용정보취급자는 제1항 및 제2항의 준수에 필요한 내부시스템을 구축하여야 하며 사전 승인시 승인신청자에게 관련 법령을 준수하여야 한다는 사실을 주지시켜야 한다.

22 보안 프로그램 설치 및 업데이트



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 개인신용정보처리시스템 및 개인신용정보 처리에 이용하는 정보처리 기기에 대하여 악성프로그램 침투여부의 점검 및 치료를 위한 백신프로그램을 설치하고, 주기적으로 최신 소프트웨어로 업데이트 해야 함



점검 방법

- 개인신용정보처리시스템 및 개인신용정보 처리를 위한 정보처리기에 백신프로그램이 설치되어 있는지 점검
 - 설치된 백신 프로그램에 대해 자동 업데이트 등의 설정을 통해 월 1회 이상 최신 소프트웨어로 업데이트 될 수 있도록 조치하였는지 확인하고
 - 바이러스 경보 및 백신 소프트웨어 제작 업체의 업데이트 공지가 있는 경우 즉시 업데이트 하는지 점검



관련 법령

신용정보업감독규정 [별표3] II. 기술적·물리적 보안대책

4. 컴퓨터바이러스 방지

- ① 신용정보회사등은 개인신용정보처리시스템 및 개인신용정보취급자가 개인신용정보 처리에 이용하는 정보처리기에 컴퓨터바이러스, 스파이웨어 등 악성프로그램의 침투 여부를 항시 점검·치료할 수 있도록 백신소프트웨어를 설치한다.
- ② 제1항에 따른 백신 소프트웨어는 월 1회 이상 주기적으로 갱신·점검하고, 바이러스 경보가 발령된 경우 및 백신 소프트웨어 제작 업체에서 업데이트 공지를 한 경우에는 즉시 최신 소프트웨어로 갱신·점검한다.

23 신용평가모형 개발·검증시 개인신용정보 이용제한



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 신용평가모형, 위험관리모형의 개발 위탁시 원칙적으로 개인신용정보를 제공할 수 없음
 - 다만, 모형 개발 등을 위해 개인신용정보가 불가피하게 필요한 경우 개인신용정보를 변환하여 제공한 후 모형 개발 완료 즉시 삭제해야 함



점검 방법

- 신용평가모형, 위험관리모형의 개발 위탁을 위해 개인신용정보가 불가피하게 필요한 경우 개인신용정보를 변환하여 제공하고 개발완료 즉시 삭제하는지 점검



관련 법령

신용정보업감독규정 [별표3] Ⅲ. 관리적 보안대책

3. 개인신용정보의 이용제한 등

- ① 신용정보회사등은 신용평가모형 또는 위험관리모형 개발 위탁시 개인신용정보를 제공할 수 없다. 다만, 모형 개발을 위하여 불가피한 경우에는 실제 개인신용정보를 변환하여 제공한 후 모형 개발 완료 즉시 삭제하여야 한다.

제4장 (개인신용정보의 안전한 보관) 자체점검 체크리스트

점검 항목	점검결과	비고 (개선계획)
14. 접근통제 조치		
○ 개인신용정보처리시스템에 침입차단시스템과 침입탐지시스템을 설치하여 운영 하는지 여부		
○ 취급 중인 개인신용정보가 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통하여 열람 권한이 없는 자에게 공개되지 않도록 개인신용정보처리시스템 및 개인신용정보 취급자의 PC를 설정하는지 여부		
○ 제휴, 위탁 또는 외부주문에 의한 개인신용정보처리시스템, 신용평가모형 또는 위험관리모형 개발업무에 사용되는 업무장소 및 전산설비를 내부 업무용과 분리 하여 설치·운영하는지 여부		
15. 비밀번호 작성규칙 수립 및 이행		
○ 개인신용정보취급자 및 개인신용정보주체가 생일, 주민등록번호, 전화번호 등 추측하기 쉬운 비밀번호를 사용하지 않도록 비밀번호 작성규칙을 수립하고 이행 하는지 여부		
16. 접근권한 관리		
○ 개인신용정보처리시스템에 대한 접근권한을 필요·최소한의 인원에게 부여하는지 여부		
○ 개인신용정보취급자에 대하여 전보 또는 퇴직 등의 인사이동이 발생한 경우 지체 없이 접근권한을 변경 또는 말소하는지 여부		
○ 개인신용정보처리시스템에 대한 접근권한 부여, 변경, 말소 기록을 3년간 보관 하는지 여부		
17. 개인신용정보 암호화		
○ 비밀번호, 바이오정보 등 본인인증 정보의 암호화 저장 여부		
○ 불가피한 경우에 한하여만 비밀번호, 바이오정보 등 본인인증 정보에 대한 조회를 허용하고, 허용시 조회 사유·내용 등을 기록하는지 여부		
○ 개인신용정보 및 인증정보의 정보통신망 송·수신시 보안서버구축* 등을 통한 암호화 여부 * 웹서버에 SSL 인증서 설치 또는 암호화 응용프로그램 설치		
○ 개인신용정보를 PC에 저장하는 경우 암호화 여부		

점검 항목	점검결과	비고 (개선계획)
18. 주민등록번호 암호화		
○ 정보통신망을 통하여 주민등록번호를 송·수신하거나 보조저장매체를 통해 전달하는 경우 암호화하는지 여부		
○ 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망 중간 지점(DMZ)에 주민등록번호 저장시 암호화하는지 여부		
○ 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 주민등록번호를 저장하여 관리하는 경우 암호화하는지 여부		
19. 개인신용정보처리시스템 접속기록 보관 및 점검		
○ 개인신용정보처리시스템에 접속하여 처리한 경우 처리일시, 처리내역 등의 접속기록을 1년 이상 저장하는지 여부		
○ 접속기록이 위·변조되지 않도록 별도 저장장치에 백업하는지 여부		
○ 접속기록에 대하여 월 1회 이상 정기적으로 확인·감독하는지 여부		
20. 개인신용정보 조회권한 관리 등		
○ 개인신용정보 조회 권한의 직급별·업무별 차등 부여 여부		
○ 개인신용정보 조회기록(조회자의 신원, 조회일시, 조회정보, 목적, 용도)을 관리하는지 여부		
○ 개인신용정보 과다조회 부서 및 직원 등에 대한 수시·정기점검 실시 여부		
○ 조회권한을 초과하여 고객 정보 조회를 일정횟수 이상 시도한 직원에 대한 통제 장치 마련 여부		
○ 개인신용정보취급자가 입력하는 조회사유의 정확성 등 신용조회기록의 정확성 점검 여부		
21. 출력·복사시 보호조치		
○ 개인신용정보 출력시 출력항목 최소화 여부		
○ 개인신용정보의 보조저장매체 저장 및 이메일 외부전송 시 관리책임자의 사전 승인 여부		
22. 보안 프로그램 설치 및 업데이트		
○ 개인신용정보처리시스템 및 개인신용정보 처리에 이용하는 정보처리기에 바이러스 등의 점검을 위한 백신소프트웨어 설치 여부		
○ 백신소프트웨어의 월 1회 이상 주기적인 업데이트 및 바이러스 경보 등이 발령된 경우 즉시 최신 소프트웨어로 업데이트 하는지 여부		
23. 신용평가모형 개발·검증시 개인신용정보 이용제한		
○ 신용평가모형, 위험관리모형 개발 위탁시 개인신용정보가 불가피하게 필요한 경우 개인신용정보를 변환하여 제공하고 개발완료 즉시 삭제하는지 여부		

제5장 개인신용정보 삭제(파기)

24 상거래관계가 종료된 개인신용정보에 대한 접근통제 강화 등



점검항목 설명

- 신용정보제공·이용자는 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날로부터 3개월 이내에 개인 신용정보가 안전하게 보호될 수 있도록 다음의 조치를 취해야 함

- ① 금융거래 등 상거래관계 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보(필수적 개인신용정보)
 - 상거래관계가 종료되지 않은 다른 신용정보주체의 정보와 별도로 분리
 - 임직원 중 개인신용정보에 접근할 수 있는 사람을 지정하고 접근권한을 부여받은 직원이 개인신용정보를 이용하는 경우 접근권한 관리책임자의 사전 승인을 받도록 하고 그 이용내역을 3년간 보관
- ② 금융거래 등 상거래관계 설정 및 유지 등에 필수적이지 않은 개인신용정보(선택적 개인 신용정보)
 - 해당 정보가 복구 또는 재생이 불가능하도록 완전 삭제

※ 필수적 개인신용정보와 선택적 개인신용정보의 구분 기준은 「신용정보법 시행령」 제17조의2② 참조



점검 방법

- 필수적 개인신용정보에 대하여 상거래관계 종료 후 3개월 이내에 분리보관*, 접근권한 관리 책임자 지정, 접근가능한 임직원 지정, 이용 전 사전 승인 및 이용내역 3년 보관 등의 접근 통제를 강화하여 관리하는지 점검

* 같은 Table일 경우 일반 직원의 조회를 차단하거나 접근권한이 강화된 별도의 DB 또는 Table로 관리

- 선택적 개인신용정보에 대하여 상거래관계 종료 후 3개월 이내에 복구 불가능하도록 완전 삭제하는지 점검



관련 법령

신용정보법 제20조의2 (개인신용정보의 보유기간 등)

- ① 신용정보제공·이용자는 금융거래 등 상거래관계(고용관계는 제외한다. 이하 같다)가 종료된 날부터 금융위원회가 정하여 고시하는 기한까지 해당 신용정보주체의 개인신용 정보가 안전하게 보호될 수 있도록 접근권한을 강화하는 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리하여야 한다.

신용정보법 시행령 제17조의2 (개인신용정보의 관리방법 등)

① 신용정보제공·이용자는 법 제20조의2제1항에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 금융거래 등 상거래관계(고용관계는 제외한다. 이하 같다)가 종료된 신용정보주체의 개인신용정보를 관리하여야 한다.

1. 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보의 경우: 다음 각 목의 방법

가. 상거래관계가 종료되지 아니한 다른 신용정보주체의 정보와 별도로 분리하는 방법

나. 금융위원회가 정하여 고시하는 절차에 따라 신용정보제공·이용자의 임직원 중에서 해당 개인신용정보에 접근할 수 있는 사람을 지정하는 방법

다. 그 밖에 해당 신용정보주체의 개인신용정보가 안전하게 보호될 수 있는 방법으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 방법

2. 제1호 외의 개인신용정보의 경우: 그 정보를 모두 삭제하는 방법

신용정보업감독규정 제22조의3 (개인신용정보의 보유기간 등)

① 법 제20조의2제1항에 따른 “금융위원회가 정하여 고시하는 기한”이란 3개월을 말한다.

② 신용정보제공·이용자가 영 제17조의2제1항제1호나목에 따라 접근할 수 있는 임직원을 지정할 때에는 접근권한 관리책임자를 두어야 한다.

③ 영 제17조의2제1항제1호다목에 따라 신용정보제공·이용자는 개인신용정보가 안전하게 보호될 수 있도록 제2항에 따라 접근권한을 부여받은 자가 해당 개인신용정보를 이용하려는 경우에는 접근권한 관리책임자의 사전 승인을 얻어 그 개인신용정보를 이용하게 하고, 그 이용 내역을 3년간 보관하여야 한다.



참고

개인신용정보 파기방법 예시

(개인정보의 안전성 확보조치 기준 해설서, 행안부)

■ 완전파괴(소각·파쇄 등)

- 개인신용정보가 포함된 종이문서, 하드디스크나 자기테이프를 파쇄기로 파기하거나 용해 또는 소각장, 소각로에서 태워서 파기 등

■ 전용 소자장비를 이용하여 삭제

- 디가우저*를 이용해 하드디스크나 자기테이프에 저장된 개인신용정보 삭제 등

* 강한 자기장을 이용하여 저장장치에 기록된 데이터를 삭제하는 장비

■ 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행

- 개인신용정보가 저장된 하드디스크에 대해 완전포맷(3회이상 권고), 데이터 영역에 무작위 값(0,1등)으로 덮어쓰기(3회이상 권고), 해당 드라이브를 안전한 알고리즘 및 키 길이로 암호화 저장 후 삭제하고 암호화에 사용된 키 완전 폐기 및 무작위 값 덮어쓰기 등

25 상거래관계 종료에 따른 개인신용정보 분리보관 및 삭제



점검항목 설명

- 신용정보제공·이용자는 원칙적으로 상거래관계가 종료된 날로부터 5년 이내에 개인신용정보를 관리대상에서 삭제해야 함
- 「신용정보법」상 삭제 예외사유에 해당하여 상거래관계 종료 후 5년이 경과하였음에도 개인신용정보를 삭제하지 않고 보관하는 경우에는
 - 상거래관계가 종료되지 아니한 신용정보주체의 정보와 분리하여 별도의 DB 또는 테이블에 보관하고, 제한된 인원에게만 사전 승인을 통해 재이용이 가능토록 하는 등 엄격하게 통제를 강화하여 관리해야 하며
 - 분리보관된 정보가 목적 달성 등으로 더 이상 보유할 필요성이 없어진 경우에는 해당 개인신용정보를 삭제해야 함

〈개인신용정보 삭제 예외사유 (「신용정보법」 제20조의2②)〉

1. 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우
2. 개인의 급박한 생명·신체·재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
3. 휴면예금(「휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 휴면예금)의 지급을 위하여 필요한 경우
4. 대출사기, 보험사기, 거짓이나 부정한 방법으로 알아낸 타인의 신용카드 정보를 이용한 거래, 그 밖에 건전한 신용질서를 저해하는 행위를 방지하기 위하여 그 행위와 관련된 신용정보주체의 개인신용정보가 필요한 경우
5. 위험관리체제의 구축과 신용평가모형 및 위험관리모형의 개발을 위하여 필요한 경우(이 경우 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우 등을 제외하고 개인인 신용정보주체를 식별할 수 없도록 조치하여야 함)
6. 신용정보제공·이용자 또는 제3자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 신용정보주체의 권리보다 우선하는 경우(이 경우 신용정보제공·이용자 또는 제3자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 않은 경우로 한정)
7. 신용정보주체가 개인신용정보(시행령 제15조 제4항 각 호의 개인신용정보는 제외)의 삭제 전에 그 삭제를 원하지 아니한다는 의사를 명백히 표시한 경우



점검 방법

- 상거래관계 종료 후 원칙적으로 5년 이내에 개인신용정보를 관리대상에서 삭제하는지 점검
- 「신용정보법」상 삭제 예외사유에 해당되어 보유하는 경우 「신용정보법 시행령」 제17조의2 ①에 따라 상거래관계 종료 후 5년 이내에 분리보관 및 접근인원 제한 등을 통해 엄격하게 통제를 강화하여 관리하고 보유 목적이 달성된 경우 해당 개인신용정보를 삭제하는지 점검



관련 법령

신용정보법 제20조의2 (개인신용정보의 보유기간 등)

- ② 신용정보제공·이용자는 금융거래 등 상거래관계가 종료된 날부터 최장 5년 이내(해당 기간 이전에 정보 수집·제공 등의 목적이 달성된 경우에는 그 목적이 달성된 날부터 3개월 이내)에 해당 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우
 2. 개인의 급박한 생명·신체·재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
 3. 그 밖에 예금·보험금의 지급, 보험사기자의 재가입 방지를 위한 경우 등 개인신용정보를 보존할 필요가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
- ③ 신용정보제공·이용자가 제2항 단서에 따라 개인신용정보를 삭제하지 아니하고 보존하는 경우에는 현재 거래중인 신용정보주체의 개인신용정보와 분리하는 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리하여야 한다.

신용정보법 시행령 제17조의2 (개인신용정보의 관리방법 등)

- ① 신용정보제공·이용자는 법 제20조의2제1항에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 금융거래 등 상거래관계(고용관계는 제외한다. 이하 같다)가 종료된 신용정보주체의 개인신용정보를 관리하여야 한다.
1. 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보의 경우: 다음 각 목의 방법
 - 가. 상거래관계가 종료되지 아니한 다른 신용정보주체의 정보와 별도로 분리하는 방법
 - 나. 금융위원회가 정하여 고시하는 절차에 따라 신용정보제공·이용자의 임직원 중에서 해당 개인신용정보에 접근할 수 있는 사람을 지정하는 방법
 - 다. 그 밖에 해당 신용정보주체의 개인신용정보가 안전하게 보호될 수 있는 방법으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 방법
 2. 제1호 외의 개인신용정보의 경우: 그 정보를 모두 삭제하는 방법
- ⑦ 법 제20조의2제3항에 따라 신용정보제공·이용자가 개인신용정보를 관리하는 경우에는 제1항제1호 각 목의 방법에 따른다.



참고 개인정보의 분리보관 및 삭제 방법 (「금융분야 개인정보보호 가이드라인」)

- 신용정보법 제20조의2에 따라, 금융거래 등 상거래관계가 종료된 개인정보는 2단계에 걸쳐 분리보관 또는 삭제하여야 함

구분	필수정보(구분방법-시행령\$17의2②)		그 외 정보
	예외 경우(법\$20의2②1~3호)	그 외	
[1단계] 3개월 이내	해당 신용정보주체의 개인정보가 안전하게 보호될 수 있도록 접근권한을 강화하는 등 관리(관리방법-시행령\$17의2①)		삭제 (삭제방법-시행령\$17의2⑥)
[2단계] 5년 이내	1. 현재 거래중인 신용정보주체의 개인정보 정보와 분리하는 등 관리 (관리방법-시행령\$17의2①) 2. 활용 시 신용정보주체에게 통지	삭제 (삭제방법 - 시행령\$17의2⑥)	-

■ 개인정보 관리방법

- **(1단계)** 현재 거래중인 고객의 정보와 접근권한을 분리하는 등 보안통제를 강화*하여 운영

* 같은 Table일 경우 일반 직원의 조회를 차단하거나 접근권한이 강화된 별도의 DB 또는 Table로 관리하고, 접근권한 관리책임자를 지정하여 접근권한을 통제·기록 보존

- **(2단계)** 현재 거래중인 고객의 정보와 분리하여 별도의 DB 또는 Table로 관리하여야 하며, 1단계 접근권한보다 강화된 방식으로 엄격히 통제*하여 운영

* 2단계 조치된 개인정보를 재이용하는 경우 1단계 접근권한보다 제한된 인원, 추가 승인절차 및 사후 감사 등 보다 강화된 방식으로 엄격히 통제되어야 하며, 구체적인 방식은 개별 금융회사가 자율적으로 정하여 운영할 수 있음

■ 개인정보 삭제방법

- 분리보관 정보의 보유 목적 달성 등으로 더 이상 보유 필요성이 없어진 경우, 분리된 별도의 DB 또는 Table 내의 개인식별번호*, 고객번호, 계좌번호 또는 이에 준하는 정보 등 정보의 재사용에 필요한 정보 등을 모두 삭제하여야 함

* 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 국내거소신고번호(「신용정보법 시행령」 제29조)

- 위험관리체제의 구축과 신용평가모형 및 위험관리모형 개발 관련 정보의 분리보관 등을 위해 식별정보를 삭제하는 경우 남아있는 정보가 어떠한 경우에도 재식별화 되지 않도록 하여야 하며, 재식별화가 가능한 방식으로 삭제할 경우 삭제하지 않은 것으로 간주됨

26 분리보관 중인 개인신용정보 활용 시 통지



점검항목 설명

- 신용정보제공·이용자는 「신용정보법」상 삭제 예외사유에 해당하여 상거래 관계 종료 후 5년 이내에 삭제하지 않고 분리하여 보존하고 있는 개인신용정보를 활용하는 경우 신용정보주체에게 통지해야 함



점검 방법

- 「신용정보법」상 삭제 예외사유에 해당하여 분리보관 중이던 개인신용정보를 활용하는 경우 해당 신용정보주체에게 통지*하는지 점검

* 서면, 전자우편, 전화, 문자메시지 등의 방법으로 통지



관련 법령

신용정보법 제20조의2 (개인신용정보의 보유기간 등)

- ③ 신용정보제공·이용자가 제2항 단서에 따라 개인신용정보를 삭제하지 아니하고 보존하는 경우에는 현재 거래중인 신용정보주체의 개인신용정보와 분리하는 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리하여야 한다.
- ④ 신용정보제공·이용자가 제3항에 따라 분리하여 보존하는 개인신용정보를 활용하는 경우에는 신용정보주체에게 통지하여야 한다.

27 개인정보정보가 포함된 문서 관리



점검항목 설명

- 신용정보제공·이용자는 개인정보정보가 포함된 문서에 대하여 상거래관계 종료 후 3개월 이내에 「신용정보법 시행령」 제17조의2제1항에 따라 삭제 또는 분리보관 및 접근통제를 강화하여 관리해야 함

- 상기 방법으로 개인정보정보를 관리하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우 아래의 방법으로 관리할 수 있음

〈 개인정보정보 포함 문서 관리방법 (「신용정보법」 제22조의4) 〉

1. 보존기간을 정하여 잠금장치가 있는 안전한 장소 등에 보관
2. 물리적 보관장소에 대하여 출입·통제 절차를 수립·운영
3. 보존되는 개인정보정보의 현황파악, 열람, 대여 등에 관한 통제시스템 확립
4. 보존기간이 만료한 개인정보정보에 대한 안전한 폐기계획을 수립·시행하고 신용정보관리·보호인 또는 대표이사가 폐기결과를 확인



점검 방법

- 개인정보정보가 포함된 문서에 대하여 보존기간을 정하여 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 보관장소에 대한 출입·통제 절차를 수립하여 운영하는지 점검
- 보존하고 있는 개인정보정보 포함 문서에 대하여 현황파악, 열람, 대여 등에 대한 통제시스템이 구축되어 있는지 점검
- 보존기간이 만료된 개인정보정보 포함 문서에 대해서 안전한 폐기계획을 수립하여 시행하고 이에 대한 결과를 신용정보관리·보호인 또는 대표이사가 확인하는지 점검

※ 「신용정보법 시행령」 제17조의2제1항제1호에 따라 개인정보정보가 포함된 문서를 관리하는 경우 점검결과를 O(이행·준수)로 작성하고 비고란에 해당 내용을 작성



관련 법령

신용정보법 시행령 제17조의2 (개인신용정보의 관리방법 등)

① 신용정보제공·이용자는 법 제20조의2제1항에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 금융거래 등 상거래관계(고용관계는 제외한다. 이하 같다)가 종료된 신용정보주체의 개인 신용정보를 관리하여야 한다.

1. 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보의 경우: 다음 각 목의 방법
 - 가. 상거래관계가 종료되지 아니한 다른 신용정보주체의 정보와 별도로 분리하는 방법
 - 나. 금융위원회가 정하여 고시하는 절차에 따라 신용정보제공·이용자의 임직원 중에서 해당 개인신용정보에 접근할 수 있는 사람을 지정하는 방법
 - 다. 그 밖에 해당 신용정보주체의 개인신용정보가 안전하게 보호될 수 있는 방법으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 방법
2. 제1호 외의 개인신용정보의 경우: 그 정보를 모두 삭제하는 방법

신용정보업감독규정 제22조의4 (개인신용정보가 포함된 문서 등의 관리 방법)

영 제17조의2제1항제1호 각 목의 구분에 따른 방법으로 상거래관계가 종료된 신용정보주체의 개인신용정보를 관리하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우에는 다음 각 호의 방법으로 관리할 수 있다.

1. 보존기간을 정하여 잠금장치가 있는 안전한 장소 등에 보관할 것
2. 물리적 보관장소에 대하여는 출입·통제 절차를 수립·운영 할 것
3. 보존되는 개인신용정보의 현황파악, 열람, 대여 등에 관한 통제시스템을 확립할 것
4. 보존기간이 만료한 개인신용정보에 대한 안전한 폐기계획을 수립·시행하고 신용정보관리·보호인 또는 대표이사가 폐기결과를 확인 할 것

제5장 (개인신용정보 삭제(파기)) 자체점검 체크리스트

점검 항목	점검결과	비고 (개선계획)
24. 상거래관계가 종료된 개인신용정보에 대한 접근통제 강화 등		
○ 금융거래 등 상거래관계 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보(필수적 개인신용정보)에 대하여 상거래관계 종료 후 3개월 이내에 접근통제를 강화하여 관리하는지 여부 * 거래종인 개인신용정보와 분리보관, 접근권한 관리책임자 지정, 관리책임자가 접근가능한 임직원 지정, 이용 전 사전 승인 및 이용내역 3년 보관 등		
○ 금융거래 등 상거래관계 설정 및 유지 등에 필수적이지 않은 개인신용정보(선택적 개인신용정보)를 상거래관계 종료 후 3개월 이내에 삭제하는지 여부		
25. 상거래관계 종료에 따른 개인신용정보 분리보관 및 삭제		
○ 상거래관계가 종료된 날로부터 원칙적으로 5년 이내에 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제하는지 여부		
○ 「신용정보법」상 삭제 예외사유에 해당하여 개인신용정보를 상거래관계 종료 후 5년 이내에 삭제하지 않는 경우 - 개인신용정보의 분리보관 및 접근통제를 강화하여 관리하고 보유목적이 달성된 경우 해당 개인신용정보를 삭제하는지 여부		
26. 분리보관 중인 개인신용정보 활용 시 통지		
○ 「신용정보법」상 삭제 예외사유에 해당하여 삭제하지 않고 분리보관 중인 개인신용정보를 활용하는 경우 해당 신용정보주체에게 통지하는지 여부		
27. 개인신용정보가 포함된 문서 관리		
○ 개인신용정보가 포함된 문서에 대하여 보존기간을 정하여 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 보관장소에 대한 출입·통제 절차를 수립하여 운영하는지 여부		
○ 보존하고 있는 개인신용정보 포함 문서에 대하여 현황파악, 열람, 대여 등에 대한 통제시스템이 구축되어 있는지 여부		
○ 보존기간이 만료된 개인신용정보에 대해 안전한 폐기계획을 수립하여 시행하고 그 결과를 신용정보관리·보호인 또는 대표이사가 확인하는지 여부		

제6장 신용정보활용체제 공시

28 신용정보활용체제 공시



점검항목 설명

- 신용정보회사등*은 관리하는 신용정보의 종류, 이용 목적, 제공 대상 및 신용정보주체의 권리 등의 사항에 대하여 신용정보활용체제를 작성하고

* 신용정보회사, 신용정보집중기관, 신용정보제공·이용자(「신용정보법 시행령」 제5조제1항제1호부터 제21호까지 및 제21조제2항제1호부터 제21호까지의 규정의 어느 하나에 해당하는 기관)

- 신용정보주체가 점포·사무소 방문 및 인터넷 홈페이지 등을 통해 열람할 수 있게 해야 함

〈 신용정보활용체제 필수 기재사항 (「신용정보법 시행령」 제27조②) 〉

- ▶ 관리하는 신용정보의 종류 및 이용 목적
- ▶ 신용정보를 제3자에게 제공하는 경우 제공하는 신용정보의 종류, 제공 대상, 제공받는 자의 이용 목적
- ▶ 신용정보의 보유 기간 및 이용 기간이 있는 경우 해당 기간, 신용정보 파기의 절차 및 방법
- ▶ 법 제17조에 따라 신용정보의 처리를 위탁하는 경우 그 업무의 내용 및 수탁자
- ▶ 신용정보주체의 권리와 그 행사방법
- ▶ 신용정보관리·보호인 또는 신용정보 관리·보호 관련 고충을 처리하는 사람의 성명, 부서 및 연락처
- ▶ 신용등급 산정에 반영되는 신용정보의 종류, 반영비중 및 반영기간(신용조회회사만 해당)



점검 방법

- 신용정보활용체제에 필수적으로 기재해야 할 사항들을 포함하여 작성하고 이를 신용정보주체가 점포·사무소 방문 및 인터넷 홈페이지 등을 통해 열람할 수 있도록 하는지 점검



관련 법령

신용정보법 제31조 (신용정보활용체제의 공시) 신용정보회사, 신용정보집중기관 및 대통령령으로 정하는 신용정보제공·이용자는 관리하는 신용정보의 종류, 이용 목적, 제공 대상 및 신용정보주체의 권리 등에 관한 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 공시하여야 한다.

신용정보법 시행령 제27조 (신용정보활용체제의 공시)

- ① 법 제31조에서 “대통령령으로 정하는 신용정보제공·이용자”란 제5조제1항제1호부터 제21호까지 및 제21조제2항제1호부터 제21호까지의 규정의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다.
- ② 신용정보회사, 신용정보집중기관 및 제1항에 해당하는 자는 법 제31조에 따라 다음 각 호의 사항을 공시하여야 한다.
 1. 관리하는 신용정보의 종류 및 이용 목적
 2. 신용정보를 제3자에게 제공하는 경우 제공하는 신용정보의 종류, 제공 대상, 제공받는 자의 이용 목적(제1항에 해당하는 자로 한정한다)
 3. 신용정보의 보유 기간 및 이용 기간이 있는 경우 해당 기간, 신용정보 파기의 절차 및 방법(제1항에 해당하는 자로 한정한다)
 4. 법 제17조에 따라 신용정보의 처리를 위탁하는 경우 그 업무의 내용 및 수탁자
 5. 신용정보주체의 권리와 그 행사방법
 6. 법 제20조제3항에 따른 신용정보관리·보호인 또는 신용정보 관리·보호 관련 고충을 처리하는 사람의 성명, 부서 및 연락처
 7. 신용등급 산정에 반영되는 신용정보의 종류, 반영비중 및 반영기간(신용조회회사만 해당한다)
- ③ 신용정보회사, 신용정보집중기관 및 제1항에 해당하는 자는 제2항 각 호의 사항을 공시하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 하여야 한다.
 1. 점포·사무소 안의 보기 쉬운 장소에 갖춰 두고 열람하게 하는 방법
 2. 해당 기관의 인터넷 홈페이지를 통하여 해당 신용정보주체가 열람할 수 있게 하는 방법

제6장 (신용정보활용체제) 자체점검 체크리스트

점검 항목	점검결과	비 고 (개선계획)
28. 신용정보활용체제 공시 ○ 신용정보활용체제를 작성하여 점포·사무소의 보기 쉬운 장소에 비치하거나 홈페이지 등에 공시하여 신용정보주체가 열람할 수 있도록 하는지 여부 〈 신용정보활용체제 필수 기재사항 〉 ▶ 관리하는 신용정보의 종류 및 이용 목적 ▶ 신용정보를 제3자에게 제공하는 경우 제공하는 신용정보의 종류, 제공 대상, 제공받는 자의 이용 목적 ▶ 신용정보의 보유 기간 및 이용 기간이 있는 경우 해당 기간, 신용정보 파기의 절차 및 방법 ▶ 법 제17조에 따라 신용정보의 처리를 위탁하는 경우 그 업무의 내용 및 수탁자 ▶ 신용정보주체의 권리와 그 행사방법 ▶ 신용정보관리·보호인 또는 신용정보 관리·보호 관련 고충을 처리하는 사람의 성명, 부서 및 연락처 ▶ 신용등급 산정에 반영되는 신용정보의 종류, 반영비중 및 반영기간(신용조회회사만 해당)		

제7장 신용정보관리·보호인 지정 및 내부통제 등

29 신용정보관리·보호인 지정



점검항목 설명

- 신용정보회사등*은 신용정보 제공·활용·보호 및 관리 등을 총괄할 수 있는 위치에 있는 직원을 신용정보관리·보호인으로 지정해야 함

* 신용정보회사, 신용정보집중기관, 신용정보제공·이용자(「신용정보법 시행령」 제5조제1항제1호부터 제21호까지 및 제21조제2항제1호부터 제21호까지의 규정의 어느 하나에 해당하는 기관)

〈신용정보관리·보호인 자격 요건 (「신용정보법 시행령」 제17조③)〉

1. 사내이사
2. 집행임원(「상법」 제408조의2에 따라 집행임원을 둔 경우로 한정)
3. 「상법」 제401조의2 제1항 제3호에 해당하는 자로서 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등에 관한 업무 집행 권한이 있는 사람
4. 그 밖에 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등을 총괄하는 위치에 있는 직원

- 종합신용정보집중기관, 신용조회회사, 일정 규모 이상*의 신용조사회사, 채권추심회사 및 신용정보제공·이용자는 신용정보관리·보호인을 임원**으로 지정해야 함

* 직전 사업연도 말 기준으로 총자산이 2조원 이상이고 상시 종업원 수가 300명 이상인 자

** 〈표〉 신용정보관리·보호인 자격 요건 중 1~3에 해당하는 자



점검 방법

- 「신용정보법 시행령」 제17조제3항에 따른 자격요건을 갖춘 자를 신용정보관리·보호인으로 지정했는지 점검



관련 법령

신용정보법 제20조 (신용정보 관리책임의 명확화 및 업무처리기록의 보존)

- ③ 신용정보회사, 신용정보집중기관 및 대통령령으로 정하는 신용정보제공·이용자는 제4항에 따른 업무를 하는 신용정보관리·보호인을 1명 이상 지정하여야 한다. 다만, 총자산, 종업원 수 등을 감안하여 대통령령으로 정하는 자는 신용정보관리·보호인을 임원으로 하여야 한다.

신용정보법 시행령 제17조 (신용정보관리·보호인의 지정 등)

- ① 법 제20조제3항 본문에서 “대통령령으로 정하는 신용정보제공·이용자”란 제5조제1항제1호부터 제21호까지 및 제21조제2항제1호부터 제21호까지의 규정에 해당하는 자를 말한다.
- ② 법 제20조제3항 단서에서 “총자산, 종업원 수 등을 감안하여 대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 1. 법 제25조제2항제1호에 따른 종합신용정보집중기관(이하 “종합신용정보집중기관”이라 한다)
 2. 신용조회회사
 3. 신용조사회사, 채권추심회사 및 제1항에서 정하는 자로서 직전 사업연도 말 기준으로 총자산이 2조원 이상이고 상시 종업원 수가 300명 이상인 자. 이 경우 상시 종업원 수의 산정방식은 금융위원회가 정하여 고시한다.
- ③ 법 제20조제3항 본문에 따라 지정하는 신용정보관리·보호인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 하여야 한다.
 1. 사내이사
 2. 집행임원(「상법」제408조의2에 따라 집행임원을 둔 경우로 한정한다)

상법 제408조의2(집행임원 설치회사, 집행임원과 회사의 관계) ① 회사는 집행임원을 둘 수 있다. 이 경우 집행임원을 둔 회사(이하 “집행임원 설치회사”라 한다)는 대표이사를 두지 못한다.
 3. 「상법」제401조의2제1항제3호에 해당하는 자로서 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등에 관한 업무집행 권한이 있는 사람

상법 제401조의2(업무집행지시자 등의 책임) ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 그 지시하거나 집행한 업무에 관하여 제399조·제401조 및 제403조의 적용에 있어서 이를 이사로 본다.

3. 이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·부사장·전무·상무·이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자
 4. 그 밖에 신용정보의 제공·활용·보호 및 관리 등을 총괄하는 위치에 있는 직원
- ④ 법 제20조제3항 단서에 따라 지정하는 신용정보관리·보호인은 제3항제1호부터 제3호까지의 규정의 어느 하나에 해당하는 사람으로 하여야 한다.
- ⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 신용정보회사등은 다른 법령에 따라 준법감시인을 두는 경우에는 그를 신용정보관리·보호인으로 지정할 수 있다. 다만, 법 제20조제3항 단서에 해당하는 경우 신용정보관리·보호인으로 지정될 수 있는 준법감시인은 제3항제1호부터 제3호까지의 규정의 어느 하나에 해당하는 사람으로 하여야 한다.
- ⑥ 제5항에 따라 준법감시인을 신용정보관리·보호인으로 지정한 경우에는 법 제20조제4항 각 호의 업무에 관한 사항을 준법감시인 선임의 근거가 된 법령에 따른 내부통제기준에 반영하여야 한다.

30 신용정보관리·보호인의 업무 수행



점검항목 설명

- 신용정보관리·보호인은 신용정보 관리 및 보호실태에 대한 점검, 임직원 교육 등 신용정보 유출 등을 방지하기 위한 내부통제 업무 등을 이행하고 이에 대한 결과 보고서를 작성하여 대표이사 및 이사회에 보고* 해야 함

* 직전 사업연도 중에 수행한 업무실적을 대표이사 및 이사회에 보고하고 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 금감원에 제출해야 함

< 신용정보관리·보호인의 업무 (「신용정보법」 제20조④ 등) >

- ▶ 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 계획의 수립 및 시행
- ▶ 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 실태와 관행에 대한 정기적인 조사 및 개선
- ▶ 신용정보 열람 및 정정청구 등 신용정보주체의 권리행사 및 피해구제
- ▶ 신용정보 유출 등을 방지하기 위한 내부통제시스템의 구축 및 운영
- ▶ 임직원 및 전속 모집인 등에 대한 신용정보보호교육계획의 수립 및 시행
- ▶ 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정의 준수 여부 점검
- ▶ 정보유출 대응 매뉴얼 마련
- ▶ 그 밖에 신용정보의 관리 및 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 업무



점검 방법

- 「신용정보법」 제20조제4항 등에 따른 신용정보관리·보호인의 업무 이행여부 점검
- 신용정보관리·보호인의 업무이행 결과에 대해 보고서를 작성하고 이를 대표이사 및 이사회에 보고하는지 점검



관련 법령

신용정보법 제20조 (신용정보 관리책임의 명확화 및 업무처리기록의 보존)

- ④ 제3항에 따른 신용정보관리·보호인은 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 계획의 수립 및 시행
 2. 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 실태와 관행에 대한 정기적인 조사 및 개선
 3. 신용정보 열람 및 정정청구 등 신용정보주체의 권리행사 및 피해구제
 4. 신용정보 유출 등을 방지하기 위한 내부통제시스템의 구축 및 운영
 5. 임직원 및 전속 모집인 등에 대한 신용정보보호교육계획의 수립 및 시행
 6. 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정의 준수 여부 점검
 7. 그 밖에 신용정보의 관리 및 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 업무
- ⑤ 신용정보관리·보호인은 제4항 각 호의 업무에 대하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 주기적으로 보고서를 작성하여야 하며, 이를 대표이사 및 이사회에 보고하고 금융위원회에 제출하여야 한다.

31 신용정보 관리기준에 대한 내부규정 마련



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 신용정보의 관리기준 준수 및 이행을 위해 내부관리규정을 구체적이고 상세하게 마련해야 함
 - 회사의 특성 등 특별한 사정이 있는 경우 「신용정보법」 등 관련 법령을 위반하지 않는 범위에서 「신용정보업감독규정」 별표4의2의 신용정보 관리기준과 다르게 내부관리규정을 마련할 수 있으나 해당 사유에 대해서 내부관리규정에 명확하게 설명해야 함
- 아울러, 개인신용정보 오·남용에 대한 자체 제재기준도 마련해야 함



점검 방법

- 「신용정보업감독규정」 별표4의2에 따른 신용정보 관리기준 준수 및 이행을 위한 내부관리규정을 구체적이고 상세하게 마련하였는지 점검
- 개인신용정보 오·남용에 대한 자체 제재기준을 마련하였는지 점검



관련 법령

신용정보법 제20조 (신용정보 관리책임의 명확화 및 업무처리기록의 보존)

- ① 신용정보회사등은 신용정보의 수집·처리·이용 및 보호 등에 대하여 금융위원회가 정하는 신용정보 관리기준을 준수하여야 한다.

신용정보업감독규정 제22조 (내부관리규정의 마련)

- ① 법 제20조제1항에 따른 신용정보관리기준은 별표 4의2와 같다.
- ② 신용정보회사등은 제1항에 따른 신용정보관리기준의 준수 및 이행을 위해 신용정보회사등의 특성 등을 반영하여 내부관리규정을 구체적이고 상세하게 마련하여야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 신용정보회사등은 신용정보회사등의 특성 등에 따라 특별한 사정이 있는 경우 제1항에 따른 신용정보관리기준과 달리 내부관리규정을 마련하여 준수할 수 있다. 다만, 이 경우에도 법, 영, 규칙 및 이 규정을 위반하여서는 아니 된다.
- ④ 제3항에 따라 신용정보회사등이 내부관리규정을 제1항의 신용정보관리기준과 달리 마련하는 경우 같은 항에 따른 그 특별한 사정을 내부관리규정에서 명확히 설명하여야 한다.

신용정보업감독규정 [별표3] Ⅲ. 관리적 보안대책

4. 제재기준 마련

신용정보회사등은 개인신용정보 오·남용에 대한 자체 제재기준을 마련하여야 한다.

32 개인정보처리기록 보존



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 개인정보를 수집·이용·제공·폐기한 경우 해당 업무를 수행한 자, 처리날짜, 처리내용, 사유, 근거 등에 대한 처리기록을 3년간 보관해야 함

〈 처리기록 필수 기록항목 (「신용정보법 시행령」 제16조의2) 〉

1. 개인정보를 수집·이용한 경우 : 그 정보를 수집·이용한 자, 수집·이용한 날짜, 수집·이용한 정보의 내용 및 수집·이용한 사유와 근거
2. 개인정보를 제공한 경우 : 그 정보를 제공한 자, 제공한 날짜, 제공한 정보의 내용 및 제공한 사유와 근거
3. 개인정보를 폐기한 경우 : 그 정보를 폐기한 자, 폐기한 날짜, 폐기한 정보의 내용 및 폐기한 사유와 근거



점검 방법

- 개인정보의 수집·이용·제공·폐기 관련 처리기록을 3년간 보존하고 동 처리기록에 필수적으로 기록해야 하는 항목이 포함되어 있는지 점검



관련 법령

신용정보법 제20조 (신용정보 관리책임의 명확화 및 업무처리기록의 보존)

- ② 신용정보회사등은 다음 각 호의 사항에 대한 기록을 3년간 보존하여야 한다.

1. 의뢰인의 주소와 성명 또는 정보제공·교환기관의 주소와 이름
2. 의뢰받은 업무 내용 및 의뢰받은 날짜
3. 의뢰받은 업무의 처리 내용 또는 제공한 신용정보의 내용과 제공한 날짜
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

신용정보법 시행령 제16조의2 (신용정보회사등의 기록보존) 신용정보회사등은 법 제20조제2항에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 사항에 대한 기록을 3년간 보존하여야 한다.

1. 개인정보를 수집·이용한 경우: 그 정보를 수집·이용한 자, 수집·이용한 날짜, 수집·이용한 정보의 내용 및 수집·이용한 사유와 근거
2. 개인정보를 제공한 경우: 그 정보를 제공한 자, 제공한 날짜, 제공한 정보의 내용 및 제공한 사유와 근거
3. 개인정보를 폐기한 경우: 그 정보를 폐기한 자, 폐기한 날짜, 폐기한 정보의 내용 및 폐기한 사유와 근거

제8장 신용정보주체의 권리보장

33 개인정보 신용정보 이용 및 제공사실의 조회



점검항목 설명

- 신용정보회사등은 신용정보주체가 최근 3년간 개인정보 신용정보 이용·제공내역을 조회할 수 있도록 해야 함

〈 개인정보 신용정보 이용·제공내역 조회항목 (「신용정보법」 제35조) 〉

1. 개인정보 신용정보를 이용한 경우 : 이용 주체, 이용 목적, 이용 날짜, 이용한 신용정보의 내용, 개인정보 신용정보의 보유기간 및 이용기간
2. 개인정보 신용정보를 제공한 경우 : 제공 주체, 제공받은 자, 제공 목적, 제공한 날짜, 제공한 신용정보의 내용, 개인정보 신용정보를 제공받은 자의 보유기간 및 이용기간

- 다만, 개인정보 신용정보를 내부 경영관리 목적으로 이용하거나 반복적인 업무위탁을 위해 제공하는 경우는 조회대상에서 제외되나 상품 및 서비스를 소개하거나 구매를 권유할 목적의 이용·제공은 조회내용에 포함해야 함

〈 내부 경영관리 목적 이용 및 반복적인 업무위탁 제공의 예시 (「신용정보법 시행령」 제30조④) 〉

1. 신용위험관리 등 위험관리와 내부통제
2. 고객분석과 상품 및 서비스의 개발
3. 성과관리
4. 위탁업무의 수행
5. 업무와 재산상태에 대한 검사
6. 그 밖에 다른 법령에서 정하는 바에 따른 국가 또는 지방자치단체에 대한 자료 제공

- 신용정보집중기관, 신용정보회사, 일부 신용정보제공·이용자*는 개인정보 신용정보 이용 및 제공사실을 조회할 수 있는 개인정보 신용정보 조회시스템을 구축하고 인터넷 홈페이지 등을 통해 이용방법 및 절차 등을 게시해야 함

* 「신용정보법 시행령」 제5조제1항제1호부터 제20호까지 및 제21조제2항제1호부터 제21호까지의 규정에 따른 기관 (단, 개인정보 신용정보 전산시스템이 없는 기관으로 1만명 미만의 신용정보주체에 관한 개인정보 신용정보를 보유한 기관은 제외)

- 그 외의 회사는 상기 방법 및 사무실·점포 등에서 신용정보주체가 열람할 수 있도록 하는 것도 가능



점검 방법

- 신용정보주체가 개인신용정보 이용 및 제공사실을 조회할 수 있도록 개인신용정보 조회시스템을 구축하거나 사무소·점포 등에서 열람할 수 있게 하는 등의 절차를 마련하였는지 점검



관련 법령

신용정보법 제35조 (신용정보 이용 및 제공사실의 조회)

- ① 신용정보회사등은 개인신용정보를 이용하거나 제공한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 신용정보주체가 조회할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 내부 경영관리의 목적으로 이용하거나 반복적인 업무위탁을 위하여 제공하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 개인신용정보를 이용한 경우: 이용 주체, 이용 목적, 이용 날짜, 이용한 신용정보의 내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
 2. 개인신용정보를 제공한 경우: 제공 주체, 제공받은 자, 제공 목적, 제공한 날짜, 제공한 신용정보의 내용, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

신용정보법 시행령 제30조 (신용정보 이용 및 제공사실의 조회 등)

- ④ 법 제35조제1항 단서에서 “내부 경영관리의 목적으로 이용하거나 반복적인 업무위탁을 위하여 제공하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 목적으로 이용하거나 제공하는 경우를 말한다. 다만, 상품 및 서비스를 소개하거나 구매를 권유할 목적으로 이용하거나 제공하는 경우는 제외한다.
 1. 신용위험관리 등 위험관리와 내부통제
 2. 고객분석과 상품 및 서비스의 개발
 3. 성과관리
 4. 위탁업무의 수행
 5. 업무와 재산상태에 대한 검사
 6. 그 밖에 다른 법령에서 정하는 바에 따른 국가 또는 지방자치단체에 대한 자료 제공
- ⑤ 법 제35조제1항제1호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 해당 개인신용정보의 보유 기간 및 이용기간을 말한다.
- ⑥ 법 제35조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 해당 개인신용정보를 제공 받은 자의 보유기간 및 이용기간을 말한다.



참고

신용정보 이용 및 제공사실 통지서 양식
(「신용정보업감독규정」 별지 15호 서식)

신용정보 이용 및 제공사실 통지서

귀하

「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제35조에 따라 당사가 년 월 일(통지요구일)부터 최근 3년간 귀하의 개인신용정보를 이용·제공(직접 제공한 경우에 한함)한 내역을 아래와 같이 통보합니다.

□ 이용내역

이용날짜	이용목적	이용한 신용정보의 내용	보유 및 이용기간

□ 제공내역

제공받은 자	제공목적	제공한 날짜	제공한 신용정보의 내용	보유 및 이용기간

* 기재내용에 대한 상세 설명내용 별도 첨부

본 통지내용이 사실과 다르거나 기타 문의사항이 있으신 경우에는 아래 담당자에게 연락하여 주시기 바랍니다

20 . . .

○○○○(주) 대표이사 (인)

담당자	직위 :	성명 :	(전화번호 :
영업점 주소			

〈참고 : 신용정보 이용 및 제공사실 통지서 작성 방법〉

- 이용 및 제공된 신용정보를 구체적으로 안내
 - 식별정보, 신용거래정보, 신용능력정보, 공공정보, 신용등급(평점)정보, 신용조회정보 등으로 구분
 - 종류별로 세부 설명을 기술할 것
- 이용목적에 대한 안내
 - 법 제33조제1호에 따른 동의에 근거한 이용 또는 다른 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우 등을 구분하여 명시
- 제공받은 자의 범위
 - 이용자는 금융회사, 신용정보집중기관, 신용정보회사, 공공기관, 그밖에 신용정보제공·이용자, 본인 등 당해 신용정보주체의 신용정보를 제공받은 자를 모두 포함한다는 사실 기재
- 제공한 목적에 대한 안내
 - 여신심사, 신용카드발급, 신용상황변동확인, 신용정보 집중(수집), 채권추심, 신용조사, 고용, 민원처리, 재판, 수사, 본인조회 등으로 구분
 - 종류별로 세부 설명을 기술할 것
(예) 여신심사 : 대출, 지급보증 등의 신규 취급, 기간연장, 한도변경, 여신사후관리 등을 위해 신용정보를 조회
- 그밖의 안내 사항
 - 그밖에 본 통지내용과 관련하여 신용정보주체에게 안내할 필요가 있는 내용 기재

34 개인정보제공·이용 동의 철회권



점검항목 설명

- 신용정보주체는 신용정보제공·이용자에게 개인정보제공 동의*에 대한 철회를 요청할 수 있음

* 신용조회회사 또는 신용정보집중기관에 제공하여 개인의 신용도 등을 평가하기 위한 목적 외의 목적으로 행한 개인정보제공 동의에 대해 철회 가능

- 제공 동의 철회에 따라 신용정보주체와 약정한 용역을 제공하지 못하게 되는 등 계약이행이 어려워지는 경우 등에는 신용정보주체가 동 용역을 제공받지 않을 의사를 명확하게 밝혀야 함
- 또한, 신용정보주체는 신용정보제공·이용자에 대하여 상품이나 용역을 소개하거나 권유할 목적으로 본인에게 연락하는 것을 중지하도록 청구할 수 있음
- 신용정보제공·이용자는 신용정보주체로부터 개인정보제공 동의에 대한 철회 청구 및 연락중지 청구를 받은 날로부터 1개월 이내에 관련 조치를 완료해야 함



점검 방법

- 신용정보주체가 개인정보제공 동의에 대해 철회할 수 있는 시스템 또는 절차를 마련하였는지 점검
- 신용정보주체가 상품이나 용역을 소개하거나 권유할 목적으로 본인에게 연락하는 것을 중지하도록 청구할 수 있는 시스템 또는 절차를 마련하였는지 점검



관련 법령

신용정보법 제37조 (개인신용정보 제공·이용 동의 철회권 등)

- ① 개인인 신용정보주체는 제32조제1항 각 호의 방식으로 동의를 받은 신용정보제공·이용자에게 신용조회회사 또는 신용정보집중기관에 제공하여 개인의 신용도 등을 평가하기 위한 목적 외의 목적으로 행한 개인신용정보 제공 동의를 대통령령으로 정하는 바에 따라 철회할 수 있다. 다만, 동의를 받은 신용정보제공·이용자 외의 신용정보제공·이용자에게 해당 개인신용정보를 제공하지 아니하면 해당 신용정보주체와 약정한 용역의 제공을 하지 못하게 되는 등 계약 이행이 어려워지거나 제33조 각 호 외의 부분 본문에 따른 목적을 달성할 수 없는 경우에는 고객이 동의를 철회하려면 그 용역의 제공을 받지 아니할 의사를 명확하게 밝혀야 한다.
- ② 개인인 신용정보주체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 신용정보제공·이용자에 대하여 상품이나 용역을 소개하거나 구매를 권유할 목적으로 본인에게 연락하는 것을 중지하도록 청구할 수 있다.

신용정보법 시행령 제32조 (개인신용정보 제공·이용 동의 철회권 등)

- ① 법 제37조제1항에 따라 개인인 신용정보주체는 동의 철회의 대상 및 내용 등을 특정하여 해당 기관의 인터넷 홈페이지, 유무선 통신, 서면, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 동의를 철회할 수 있다.
- ② 법 제37조제2항에 따라 개인인 신용정보주체는 상품이나 용역을 소개하거나 구매를 권유할 목적으로 연락하는 신용정보제공·이용자에 대하여 연락중지 청구의 대상 및 내용을 특정하여 제1항의 방법으로 본인에게 연락하는 것을 중지할 것을 청구할 수 있다.

신용정보업감독규정 제40조의3 (동의 철회의 방법) 영 제32조제1항에 따른 “금융위원회가 정하여 고시하는 방법”이란 신용정보제공·이용자의 사무실·점포 등을 방문하여 동의 철회서를 제출하는 방법을 말한다.

35 개인정보 열람 및 정정청구권



점검항목 설명

- 신용정보주체는 신용정보회사등에 본인임을 확인받아 신용정보회사등이 가지고 있는 본인정보의 제공 또는 열람을 청구하여 본인의 신용정보를 제공받거나 열람할 수 있으며
 - 열람한 본인의 개인신용정보가 사실과 다른 경우, 신용정보주체는 해당 신용정보회사등에 정정을 청구할 수 있음
- 정정청구를 받은 신용정보회사등은 청구에 정당한 사유가 있다고 인정되면 해당 개인신용정보에 대하여 정정청구 중 또는 사실 조회 중임을 기입하고 지체 없이 제공·이용을 중단한 후 사실관계를 조사해야 함
 - 조사결과 사실과 다르거나 확인할 수 없는 개인신용정보는 삭제 또는 정정해야 하고, 최근 6개월 이내에 해당 신용정보를 제공받은 자와 신용정보주체가 요구하는 자에게 삭제 및 정정한 내용을 알려야 함



점검 방법

- 신용정보주체가 본인정보의 제공 또는 열람을 요청하고 사실과 다른 정보에 대하여 정정을 청구할 수 있는 시스템 또는 절차를 마련하였는지 점검



관련 법령

신용정보법 제38조 (신용정보의 열람 및 정정청구 등)

- ① 신용정보주체는 신용정보회사등에 본인의 신분을 나타내는 증표를 내보이거나 전화, 인터넷 홈페이지의 이용 등 대통령령으로 정하는 방법으로 본인임을 확인받아 신용정보회사등이 가지고 있는 본인정보의 제공 또는 열람을 청구할 수 있으며, 본인정보가 사실과 다른 경우에는 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정정을 청구할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 정정청구를 받은 신용정보회사등은 정정청구에 정당한 사유가 있다고 인정하면 즉시 문제가 된 신용정보에 대하여 정정청구 중 또는 사실조회 중임을 기입하고, 지체 없이 해당 신용정보의 제공·이용을 중단한 후 사실인지를 조사하여 사실과 다르거나 확인할 수 없는 신용정보는 삭제하거나 정정하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 신용정보를 삭제하거나 정정한 신용정보회사등은 해당 신용정보를 최근 6개월 이내에 제공받은 자와 해당 신용정보주체가 요구하는 자에게 해당 신용정보에서 삭제하거나 정정한 내용을 알려야 한다.

36 개인신용정보 삭제 요구권



점검항목 설명

- 신용정보제공·이용자가 신용정보주체로부터 개인신용정보 삭제요청을 받은 경우 상거래 관계 종료 후 일정기간*이 경과한 개인신용정보에 대해서 지체 없이 삭제를 진행하고 그 결과를 신용정보주체에게 통지해야 하며

* 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적인 개인신용정보 : 5년

금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지 등에 필수적이지 않은 선택적 개인신용정보 : 3개월

- 개인신용정보의 삭제로 인해 해당 신용정보주체에게 불이익이 발생하는 경우 삭제 이전에 대하여 충분히 설명해야 함

- 다만, 신용정보주체의 개인신용정보가 「신용정보법」상 삭제 예외사유에 해당하는 경우 현재 거래 중인 신용정보주체의 개인신용정보와 분리보관하는 등의 방법으로 관리해야 하며 그 결과를 신용정보주체에게 통지*해야 함

* 서면, 전화, 전자우편, 문자메시지 등의 방법으로 통지

〈 개인신용정보 삭제요구시 분리보관 등을 해야 하는 경우 (「신용정보법」 제20조의2②) 〉

1. 다른 법률에 따른 의무를 이행하기 위하여 불가피한 경우
2. 개인의 급박한 생명·신체·재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
3. 휴면예금(「휴면예금관리재단의 설립 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 휴면예금을 말한다)의 지급을 위하여 필요한 경우
4. 대출사기, 보험사기, 거짓이나 부정한 방법으로 알아낸 타인의 신용카드 정보를 이용한 거래, 그 밖에 건전한 신용질서를 저해하는 행위를 방지하기 위하여 그 행위와 관련된 신용정보주체의 개인신용정보가 필요한 경우
5. 위험관리체제의 구축과 신용평가모형 및 위험관리모형의 개발을 위하여 필요한 경우
6. 신용정보제공·이용자 또는 제3자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 신용정보주체의 권리보다 우선하는 경우 (신용정보제공·이용자 또는 제3자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우로 한정)
7. 신용정보주체가 개인신용정보(시행령 제15조 제4항 각 호의 개인신용정보는 제외)의 삭제 전에 그 삭제를 원하지 아니한다는 의사를 명백히 표시한 경우



점검 방법

- 신용정보주체가 본인의 개인신용정보 삭제를 요구할 수 있는 절차를 마련하였는지 점검



관련 법령

신용정보법 제38조의3 (개인신용정보의 삭제 요구)

- ① 신용정보주체는 금융거래 등 상거래관계가 종료되고 대통령령으로 정하는 기간이 경과한 경우 신용정보제공·이용자에게 본인의 개인신용정보의 삭제를 요구할 수 있다. 다만, 제20조의2제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 신용정보제공·이용자가 제1항의 요구를 받았을 때에는 지체 없이 해당 개인신용정보를 삭제하고 그 결과를 신용정보주체에게 통지하여야 한다.
- ③ 신용정보제공·이용자는 신용정보주체의 요구가 제1항 단서에 해당될 때에는 다른 개인신용정보와 분리하는 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 관리하여야 하며, 그 결과를 신용정보주체에게 통지하여야 한다.

신용정보법 시행령 제33조의3 (개인신용정보의 삭제 요구)

- ① 법 제38조의3제1항 본문에 따른 “대통령령으로 정하는 기간”은 다음 각 호의 구분에 따른 기간으로 한다.
 1. 제17조의2제1항제1호에 따른 개인신용정보의 경우: 5년
 2. 제17조의2제1항제2호에 따른 개인신용정보의 경우: 3개월
- ② 법 제38조의3제1항 본문에 따른 삭제요구에 따라 신용정보제공·이용자가 개인신용정보를 삭제함으로써 해당 신용정보주체에게 불이익이 발생하는 경우에는 그 정보를 삭제하기 전에 그러한 불이익이 발생할 수 있다는 것을 해당 신용정보주체에게 알려야 한다.

제8장 (신용정보주체의 권리보장) 자체점검 체크리스트

점검 항목	점검결과	비 고 (개선계획)
33. 개인신용정보 이용 및 제공사실의 조회		
○ 신용정보주체가 개인신용정보 이용 및 제공사실을 조회할 수 있도록 개인신용정보 조회시스템을 구축하거나 사무소·점포 등에서 열람할 수 있게 하는지 여부		
34. 개인신용정보 제공·이용 동의 철회권		
○ 신용정보주체가 개인신용정보 제공 동의를 철회할 수 있는 시스템 또는 절차 마련 여부		
○ 신용정보주체가 상품이나 용역을 소개하거나 권유할 목적으로 본인에게 연락하는 것을 중지하도록 청구할 수 있는 시스템 또는 절차 마련 여부		
35. 개인신용정보 열람 및 정정청구권		
○ 신용정보주체가 본인의 개인신용정보를 열람·정정청구할 수 있는 시스템 또는 절차 마련 여부		
36. 개인신용정보 삭제 요구권		
○ 신용정보주체가 본인의 개인신용정보 삭제를 요구할 수 있는 절차 마련여부		

붙임 개인정보 보호실태 자체점검 체크리스트

점검 항목	점검결과	비고 (개선계획)
제1장 개인정보 수집·이용		
1. 개인정보 수집 원칙		
○ 신용정보주체로부터 수집하는 개인정보가 목적 달성에 필요한 최소한의 개인정보인지에 대한 확인 여부 ○ 「신용정보법」상 수집이 금지된 정보*를 수집하지 않는지에 대한 확인 여부 * 개인의 정치적 사상, 종교적 신념, 사생활 정보, 확실하지 않은 개인정보 등 ○ 개인정보 수집 시 신용정보주체의 동의를 받는지 여부 - 동의없이 개인정보를 수집하는 경우 별도의 법률상 근거 등이 있는지 여부	• O : 이행 (준수) • X : 미이행 (미준수) • - : 해당사항 없음	• 점검결과가 미이행(미준수)인 항목에 대한 개선시기, 계획 등 개선계획을 별도로 작성
2. 개인정보 수집·이용 동의		
○ 신용정보주체에게 필수적/선택적 동의사항을 구분하여 설명한 후 각각 동의를 받는지 여부 ○ 필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성을 설명하고, 선택적 동의사항은 정보 수집에 동의하지 않을 수 있다는 사실을 함께 고지하는지 여부 ○ 신용정보주체에게 ①개인정보의 수집·이용목적, ②수집대상 개인정보 항목, ③개인정보의 보유·이용 기간, ④동의거부권이 있다는 사실 및 동의 거부시 불이익을 알리고 동의를 받는지 여부		
3. 개인정보 이용 근거		
○ 「신용정보법」 제33조 및 제40조에서 허용하고 있는 경우에 한하여 개인정보를 이용하고 있는지 여부	〈 개인정보 이용이 가능한 경우 〉 ▶ 신용정보주체가 신청한 금융거래 등 상거래관계의 설정 및 유지여부 등을 판단하기 위한 목적으로 이용하는 경우 ▶ 개인이 제32조제1항 각 호의 방식으로 이 조 각 호 외의 부분 본문에서 정한 목적 외의 다른 목적에의 이용에 동의한 경우 ▶ 개인이 직접 제공한 개인정보(그 개인과의 상거래에서 생긴 신용정보를 포함한다)를 제공받은 목적으로 이용하는 경우(상품과 서비스를 소개하거나 그 구매를 권유할 목적으로 이용하는 경우는 제외) ▶ 제32조제6항 각 호의 경우 ▶ 전자적 매체(전화, 전자우편, 문자메세지, 그밖의 정보통신망)을 통해 전자적 형태로 전송하는 매체를 통해 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 경우 신용정보주체의 별도 동의를 받거나 기존에 체결한 금융거래의 유지 및 관리를 위해 필요한 경우에만 개인정보 및 개인식별정보 이용 가능 ▶ 개인의 질병에 대한 정보는 보험계약·공제계약 및 보험금·공제금 지급업무 관련 이용 목적으로 신용정보주체의 동의를 받아 수집·이용 가능	

점검 항목	점검결과	비 고 (개선계획)
4. 개인신용정보 조회 동의		
○ 신용조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 개인신용정보를 제공받는 경우 신용정보주체의 동의를 받는지 여부		
○ 개인신용정보 조회에 대한 신용정보주체의 동의를 받는 경우 ①제공하는 자, ②제공받는 자의 이용 목적, ③제공받는 개인신용정보 항목, ④개인신용정보를 제공받는 것에 대한 동의의 효력기간, ⑤금융거래 등 상거래관계가 종료된 날에 대해 고지하고 동의를 받는지 여부		

제2장 개인신용정보 제공

5. 개인신용정보 제공 근거		
○ 신용정보주체의 동의를 받아 개인신용정보를 타인에게 제공는지 여부 - 신용정보주체의 동의없이 제공하는 경우 「신용정보법」상 동의없이 제공할 수 있는 예외사유에 해당하는지 여부		
6. 개인신용정보 제공 동의		
○ 신용정보주체에게 필수적·선택적 동의사항을 구분하여 설명한 후 각각 동의를 받는지 여부		
○ 필수적 동의사항은 서비스 제공과의 관련성을 설명하고, 선택적 동의사항은 정보 제공에 동의하지 않을 수 있다는 사실을 신용정보주체에게 고지하고 동의를 받는지 여부		
○ 신용정보주체에게 ①제공받는 자, ②제공받는자의 이용목적, ③제공하는 개인신용 정보의 내용, ④제공받는 자의 개인신용정보 보유 및 이용기간을 알리고 동의를 받는지 여부		
7. 개인신용정보 제공사실 통지		
○ 「신용정보법」 제32조제6항에 따라 신용정보주체의 동의없이 개인신용정보를 타인 에게 제공하거나 제공받는 경우 신용정보주체에게 개인신용정보 제공사실 및 이유 등을 통지하는지 여부		
8. 개인신용정보 제공 관련 보안계약 체결 등		
○ 개인신용정보를 제공하는 경우 신용정보 보안관리 대책을 포함하여 제공 계약을 체결하였는지 여부		
○ 개인신용정보 제공 시 개인신용정보를 제공받는 자의 신원과 이용목적을 확인 하는지 여부		

제3장 개인신용정보 처리 위탁

9. 개인신용정보 처리업무 수탁자 자격요건		
○ 수탁자가 자본금 또는 자본총액이 1억원 이상인 기업으로 신용정보관리·보호인 등을 지정한 자 [*] 인지 여부 * 신용정보관리·보호인, 개인정보 보호책임자, 정보보호최고책임자 중 하나를 지정한 자		

점검 항목	점검결과	비고 (개선계획)
10. 개인정보처리 위탁 관련 보안계약 체결		
○ 개인정보처리 위탁계약에 따라 개인정보를 제공하는 경우 개인정보 보안 관리 대책을 포함하여 위탁계약을 체결하였는지 여부		
11. 개인정보처리 위탁에 따른 정보제공 시 보호조치		
○ 개인정보처리 위탁계약에 따른 개인정보 제공시 정보주체의 식별정보에 대한 암호화 또는 봉합 등의 보호조치 이행여부		
12. 개인정보처리 수탁자 대상 교육		
○ 개인정보처리 위탁계약서상 개인정보의 분실·도난·유출·변조·훼손의 방지 및 안전한 개인정보 처리에 관하여 수탁자의 소속 임직원에 대한 교육을 실시한다는 내용 포함여부		
○ 위탁계약에 따라 제공한 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손당하지 않도록 연 1회 이상 교육을 실시하는지 여부		
13. 개인정보처리 재위탁		
○ 「신용정보법」상 재위탁이 가능한 경우에 한하여 개인정보처리를 재위탁하는지 여부		
〈 재위탁이 불가능한 경우 〉 ▶ 관련 법령에서 해당 업무의 위탁을 금지하고 있는 경우 ▶ 재위탁자 또는 재수탁자가 최근 3년 이내 신용정보주체의 정보관리, 감독관련 자료 제출 등 감독기관의 검사와 관련한 사항으로 기관경고 이상의 제재 또는 형사처벌을 2회 이상 받은 사실이 있는 경우 ▶ 그 밖에 재위탁으로 인하여 재위탁자의 건전성 또는 신인도를 크게 저해하거나, 금융 질서의 문란 또는 신용정보주체의 피해 발생이 심히 우려되는 경우		
○ 개인정보처리를 재위탁하는 경우 개인정보 보안관리 대책에 관한 사항을 포함하여 재위탁 계약을 체결하였는지 여부		

제4장 개인정보의 안전한 보관

14. 접근통제 조치		
○ 개인정보처리시스템에 침입차단시스템과 침입탐지시스템을 설치하여 운영 하는지 여부		
○ 취급 중인 개인정보가 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통하여 열람 권한이 없는 자에게 공개되지 않도록 개인정보처리시스템 및 개인정보 취급자의 PC를 설정하는지 여부		
○ 제휴, 위탁 또는 외부주문에 의한 개인정보처리시스템, 신용평가모형 또는 위험관리모형 개발업무에 사용되는 업무장소 및 전산설비를 내부 업무용과 분리 하여 설치·운영하는지 여부		

점검 항목	점검결과	비고 (개선계획)
15. 비밀번호 작성규칙 수립 및 이행		
○ 개인정보정보취급자 및 개인정보정보주체가 생일, 주민등록번호, 전화번호 등 추측하기 쉬운 비밀번호를 사용하지 않도록 비밀번호 작성규칙을 수립하고 이행하는지 여부		
16. 접근권한 관리		
○ 개인정보정보처리시스템에 대한 접근권한을 필요·최소한의 인원에게 부여하는지 여부		
○ 개인정보정보취급자에 대하여 전보 또는 퇴직 등의 인사이동이 발생한 경우 지체 없이 접근권한을 변경 또는 말소하는지 여부		
○ 개인정보정보처리시스템에 대한 접근권한 부여, 변경, 말소 기록을 3년간 보관하는지 여부		
17. 개인정보정보 암호화		
○ 비밀번호, 바이오정보 등 본인인증 정보의 암호화 저장 여부		
○ 불가피한 경우에 한하여만 비밀번호, 바이오정보 등 본인인증 정보에 대한 조화를 허용하고, 허용시 조회 사유·내용 등을 기록하는지 여부		
○ 개인정보정보 및 인증정보의 정보통신망 송·수신시 보안서버구축* 등을 통한 암호화 여부 * 웹서버에 SSL 인증서 설치 또는 암호화 응용프로그램 설치		
○ 개인정보정보를 PC에 저장하는 경우 암호화 여부		
18. 주민등록번호 암호화		
○ 정보통신망을 통하여 주민등록번호를 송·수신하거나 보조저장매체를 통해 전달하는 경우 암호화하는지 여부		
○ 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망 중간 지점(DMZ)에 주민등록번호 저장시 암호화하는지 여부		
○ 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 주민등록번호를 저장하여 관리하는 경우 암호화하는지 여부		
19. 개인정보정보처리시스템 접속기록 보관 및 점검		
○ 개인정보정보처리시스템에 접속하여 처리한 경우 처리일시, 처리내역 등의 접속 기록을 1년 이상 저장하는지 여부		
○ 접속기록이 위·변조되지 않도록 별도 저장장치에 백업하는지 여부		
○ 접속기록에 대하여 월 1회 이상 정기적으로 확인·감독하는지 여부		
20. 개인정보정보 조회권한 관리 등		
○ 개인정보정보 조회 권한의 직급별·업무별 차등 부여 여부		
○ 개인정보정보 조회기록(조회자의 신원, 조회일시, 조회정보, 목적, 용도)을 관리하는지 여부		
○ 개인정보정보 과다조회 부서 및 직원 등에 대한 수사·정기점검 실시 여부		
○ 조회권한을 초과하여 고객 정보 조회를 일정횟수 이상 시도한 직원에 대한 통제 장치 마련 여부		
○ 개인정보정보취급자가 입력하는 조회사유의 정확성 등 신용조회기록의 정확성 점검 여부		

점검 항목	점검결과	비고 (개선계획)
21. 출력·복사시 보호조치		
○ 개인정보정보 출력시 출력항목 최소화 여부		
○ 개인정보정보의 보조저장매체 저장 및 이메일 외부전송 시 관리책임자의 사전 승인 여부		
22. 보안 프로그램 설치 및 업데이트		
○ 개인정보정보처리시스템 및 개인정보정보 처리에 이용하는 정보처리기기에 바이러스 등의 점검을 위한 백신소프트웨어 설치 여부		
○ 백신소프트웨어의 월 1회 이상 주기적인 업데이트 및 바이러스 경보 등이 발령된 경우 즉시 최신 소프트웨어로 업데이트 하는지 여부		
23. 신용평가모형 개발·검증시 개인정보정보 이용제한		
○ 신용평가모형, 위험관리모형 개발 위탁시 개인정보정보가 불가피하게 필요한 경우 개인정보정보를 변환하여 제공하고 개발완료 즉시 삭제하는지 여부		
제5장 개인정보정보 삭제(파기)		
24. 상거래관계가 종료된 개인정보정보에 대한 접근통제 강화 등		
○ 금융거래 등 상거래관계 설정 및 유지 등에 필수적인 개인정보정보(필수적 개인정보정보)에 대하여 상거래관계 종료 후 3개월 이내에 접근통제를 강화하여 관리하는지 여부 * 거래종인 개인정보정보와 분리보관, 접근권한 관리책임자 지정, 관리책임자가 접근가능한 임직원 지정, 이용 전 사전 승인 및 이용내역 3년 보관 등		
○ 금융거래 등 상거래관계 설정 및 유지 등에 필수적이지 않은 개인정보정보(선택적 개인정보정보)를 상거래관계 종료 후 3개월 이내에 삭제하는지 여부		
25. 상거래관계 종료에 따른 개인정보정보 분리보관 및 삭제		
○ 상거래관계가 종료된 날로부터 원칙적으로 5년 이내에 신용정보주체의 개인정보정보를 관리대상에서 삭제하는지 여부		
○ 「신용정보법」상 삭제 예외사유에 해당하여 개인정보정보를 상거래관계 종료 후 5년 이내에 삭제하지 않는 경우 - 개인정보정보의 분리보관 및 접근통제를 강화하여 관리하고 보유목적이 달성된 경우 해당 개인정보정보를 삭제하는지 여부		
26. 분리보관 중인 개인정보정보 활용 시 통지		
○ 「신용정보법」상 삭제 예외사유에 해당하여 삭제하지 않고 분리보관 중인 개인정보정보를 활용하는 경우 해당 신용정보주체에게 통지하는지 여부		
27. 개인정보정보가 포함된 문서 관리		
○ 개인정보정보가 포함된 문서에 대하여 보존기간을 정하여 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하고 보관장소에 대한 출입·통제 절차를 수립하여 운영하는지 여부		
○ 보존하고 있는 개인정보정보 포함 문서에 대하여 현황 파악, 열람, 대여 등에 대한 통제시스템이 구축되어 있는지 여부		
○ 보존기간이 만료된 개인정보정보에 대해 안전한 폐기계획을 수립하여 시행하고 그 결과를 신용정보관리·보호인 또는 대표이사가 확인하는지 여부		

점검 항목	점검결과	비고 (개선계획)
-------	------	--------------

제6장 신용정보활용체제 공시

28. 신용정보활용체제 공시

- 신용정보활용체제를 작성하여 접포·사무소의 보기 쉬운 장소에 비치하거나 홈페이지 등에 공시하여 신용정보주체가 열람할 수 있도록 하는지 여부

〈 신용정보활용체제 필수 기재사항 〉

- ▶ 관리하는 신용정보의 종류 및 이용 목적
- ▶ 신용정보를 제3자에게 제공하는 경우 제공하는 신용정보의 종류, 제공 대상, 제공받는 자의 이용 목적
- ▶ 신용정보의 보유 기간 및 이용 기간이 있는 경우 해당 기간, 신용정보 파기의 절차 및 방법
- ▶ 법 제17조에 따라 신용정보의 처리를 위탁하는 경우 그 업무의 내용 및 수탁자
- ▶ 신용정보주체의 권리와 그 행사방법
- ▶ 신용정보관리·보호인 또는 신용정보 관리·보호 관련 고충을 처리하는 사람의 성명, 부서 및 연락처
- ▶ 신용등급 산정에 반영되는 신용정보의 종류, 반영비중 및 반영기간(신용조회회사만 해당)

제7장 신용정보관리·보호인 지정 및 내부통제 등

29. 신용정보관리·보호인 지정

- 집행임원, 사내이사 등 「신용정보법 시행령」 제17조제3항의 자격요건을 갖춘 자를 신용정보 관리·보호인으로 지정했는지 여부

30. 신용정보관리·보호인의 업무수행

– 신용정보관리·보호인이 아래의 업무를 수행하는지 여부

- 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호 계획의 수립 및 시행
- 신용정보의 수집·보유·제공·삭제 등 관리 및 보호실태와 관행에 대한 정기적인 조사 및 개선
- 신용정보 열람 및 정정청구 등 신용정보주체의 권리행사 및 피해구제
- 신용정보 유출 등을 방지하기 위한 내부통제시스템의 구축 및 운영
- 정보유출 대응매뉴얼 마련
- 임직원 및 전속 모집인 등에 대한 신용정보보호교육계획의 수립 및 시행
- 임직원 및 전속 모집인 등의 신용정보보호 관련 법령 및 규정 준수여부 점검
- 「신용정보법」 제20조제4항 각 호의 업무이행 결과에 대한 보고서를 작성하고 이를 대표이사 및 이사회에 보고

31. 신용정보 관리기준에 대한 내부규정 마련

- 「신용정보법」 제42조 제2항에 따른 신용정보 관리 기준의 준수 및 이행을 위하여 내부관리규정을 구체적이고 상세하게 마련했는지 여부
- 개인정보 오·남용에 대한 자체 제재기준 마련 여부

점검 항목	점검결과	비 고 (개선계획)
32. 개인정보처리기록 보존		
○ 개인정보의 수집·이용·제공·폐기와 관련된 사항에 대해 필수적으로 기록해야 하는 항목을 작성하여 3년간 그 기록을 보존하는지 여부 〈 처리기록 필수 기록항목 〉 1. 개인정보를 수집·이용한 경우: 그 정보를 수집·이용한 자, 수집·이용한 날짜, 수집·이용한 정보의 내용 및 수집·이용한 사유와 근거 2. 개인정보를 제공한 경우: 그 정보를 제공한 자, 제공한 날짜, 제공한 정보의 내용 및 제공한 사유와 근거 3. 개인정보를 폐기한 경우: 그 정보를 폐기한 자, 폐기한 날짜, 폐기한 정보의 내용 및 폐기한 사유와 근거		
제8장 신용정보주체의 권리보장		
33. 개인정보 이용 및 제공사실의 조회		
○ 신용정보주체가 개인정보 이용 및 제공사실을 조회할 수 있도록 개인정보 조회시스템을 구축하거나 사무소·점포 등에서 열람할 수 있게 하는지 여부		
34. 개인정보 제공·이용 동의 철회권		
○ 신용정보주체가 개인정보 제공 동의를 철회할 수 있는 시스템 또는 절차 마련 여부		
○ 신용정보주체가 상품이나 용역을 소개하거나 권유할 목적으로 본인에게 연락하는 것을 중지하도록 청구할 수 있는 시스템 또는 절차 마련 여부		
35. 개인정보 열람 및 정정청구권		
○ 신용정보주체가 본인의 개인정보를 열람·정정청구할 수 있는 시스템 또는 절차 마련 여부		
36. 개인정보 삭제 요구권		
○ 신용정보주체가 본인의 개인정보 삭제를 요구할 수 있는 절차 마련여부		